

湖北省水利水电工程  
工程总承包招标文件  
示范文本

(2024 年电子化第二版)

湖北省发展和改革委员会  
湖北省水利厅  
湖北省财政厅  
湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)  
二〇二四年九月

## 使用说明

一、《湖北省水利水电工程工程总承包招标文件示范文本》（以下简称《示范文本》）是在 2012 版《标准设计施工总承包招标文件》基础上，结合《电子招标投标办法》和招标工作实际编制而成，适用于采用资格后审方式招标选择承担水利水电工程工程总承包（包括设计施工总承包、设计采购施工总承包）的单位。《示范文本》对于政府采购促进中小企业发展的相关政策也留出了表达空间。

二、《示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出投标邀请书编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、第二章投标人须知正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，如果填写内容与正文对应内容有不一致的地方，以“投标人须知前附表”的内容为准。

五、第三章“评标办法”规定为综合评估法。“评标办法正文”应全文引用。“评标办法前附表”中所列各评审因素和评审标准，招标人在使用时可根据招标项目具体特点和实际进行修改。评审因素和评审标准应体现公平、公正、科学、择优的原则，不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人。

第三章“评标办法前附表”应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款，没有明列的因素和标准不得作为评标的依据。

六、第四章“合同条款及格式”，设计施工总承包、设计采购施工总承包招标时通用合同条款应全文引用，专用合同条款系可通用合同条款进行补充、细化，除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和公平、自愿、公平和诚实信用原则。

七、第五章“发包人要求”招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填

写，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

八、第六章“发包人提供的资料”招标人应根据项目具体特点和实际需要提供，并尽可能完整、准确、详细。

九、第七章“投标文件格式”供招标人参考使用。

十、《示范文本》主要适用于省级电子交易平台（省级监管项目），湖北省市（州）、县（市）电子交易平台（湖北省市（州）、县（市）监管项目）可参照使用。

十一、《示范文本》为2024年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《示范文本》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。

联系电话：027-87237985、027-87221685、027-86620825





房县范家垭水库电站加固重建工程采购施工总承包（PC）（项目名称）房县范家垭水库电站加固重建工程采购施工总承包（PC）（标段名称）

# 招 标 文 件

招标编号: [HBFX-202512SL-008001001](#)

招标人/招标代理机构: \_\_\_\_\_（盖单位章）

年    月    日



# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 工程总承包招标文件.....                | I  |
| 使用说明.....                     | 1  |
| 第一卷.....                      | 1  |
| 第一章 招标公告（适用于未进行资格预审）.....     | 2  |
| 1. 招标条件.....                  | 2  |
| 2. 项目概况与招标范围.....             | 2  |
| 3. 投标人资格要求.....               | 2  |
| 4. 招标文件的获取.....               | 4  |
| 5. 投标文件的递交.....               | 4  |
| 6. 投标相关事宜.....                | 4  |
| 7. 评标办法.....                  | 5  |
| 8. 发布公告的媒介.....               | 5  |
| 9. 联系方式.....                  | 5  |
| 第二章 投标人须知.....                | 6  |
| 投标人须知前附表.....                 | 6  |
| 1 总则.....                     | 13 |
| 2 招标文件.....                   | 15 |
| 3 投标文件.....                   | 16 |
| 4 投标.....                     | 19 |
| 5 开标.....                     | 19 |
| 6 评标.....                     | 21 |
| 7 合同授予.....                   | 21 |
| 8 重新招标、不再招标和终止招标.....         | 22 |
| 9 纪律和监督.....                  | 23 |
| 10 需要补充的其他内容.....             | 25 |
| 附录一：投标人资质条件、能力和信誉.....        | 26 |
| 附录二：政府采购工程预留工作及金额.....        | 31 |
| 附录三：政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额..... | 32 |
| 第三章 评标办法.....                 | 45 |
| 评标办法前附表.....                  | 45 |
| 1 评标方法.....                   | 52 |
| 2 评审标准.....                   | 52 |
| 3 评标程序.....                   | 52 |
| 第四章 合同条款及格式.....              | 55 |
| 第一节 通用合同条款.....               | 55 |
| 第二节 专用合同条款.....               | 91 |
| 第三节 合同附件格式.....               | 92 |
| 第二卷.....                      | 97 |
| 第五章 发包人要求.....                | 98 |
| 一、功能要求.....                   | 98 |
| 二、工程范围.....                   | 98 |
| 三、工艺安排或要求（如有）.....            | 98 |
| 四、时间要求.....                   | 98 |
| 五、技术要求.....                   | 99 |
| 六、竣工试验.....                   | 99 |
| 七、竣工验收.....                   | 99 |
| 八、竣工后试验（如有）.....              | 99 |
| 九、文件要求.....                   | 99 |
| 十、工程项目管理规定.....               | 99 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 十一、其他要求 .....                     | 100        |
| <b>第六章 发包人提供的资料 .....</b>         | <b>101</b> |
| 一、项目简介 .....                      | 101        |
| 二、发包人提供的资料 .....                  | 101        |
| 三、是否公开发包前完成的可行性研究报告、勘察设计文件等 ..... | 101        |
| <b>第三卷 .....</b>                  | <b>102</b> |
| <b>第七章 投标文件格式 .....</b>           | <b>103</b> |
| 目    录 .....                      | 104        |
| 一、投标函及投标函附录 .....                 | 104        |
| 二、法定代表人身份证明 .....                 | 109        |
| 三、投标保证金 .....                     | 107        |
| 四、联合体协议书（如有） .....                | 110        |
| 五、拟分包项目情况表 .....                  | 113        |
| 五、分包意向协议书 .....                   | 114        |
| 六、中小企业声明函（工程或服务） .....            | 116        |
| 七、项目管理机构 .....                    | 118        |
| 八、资格审查资料 .....                    | 124        |
| 九、价格清单（A） .....                   | 138        |
| 九、价格清单（B） .....                   | 163        |
| 十、承包人建议书 .....                    | 166        |
| 十一、承包人组织实施方案 .....                | 167        |
| 十二、投标人认为需提供的资料 .....              | 176        |

# 第一卷

# 第一章 招标公告（适用于未进行资格预审）

## 房县范家垭水库电站加固重建工程采购施工总承包（PC）（项目名称）房县范家垭水库电站加固重建工程采购施工总承包（PC）（标段名称）工程总承包 招标公告

招标编号：HBFX-202512SL-008001001

### 1. 招标条件

本招标项目房县范家垭水库电站加固重建工程（项目名称）已由房县鑫茂水利发展集团有限公司（项目批准机关名称）以房鑫水文【2025】17号（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自自筹资金（资金来源），招标人为湖北范家垭水利开发有限责任公司，招标代理机构为湖北江河盛腾工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的采购施工总承包进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

#### 2.1 项目概况

建设地点：湖北省房县境内漳兰河上游的上龛乡境内。

建设规模：挡水建筑物（大坝）加固设计，大坝混凝土面板全部拆除重建，坝顶U型防浪墙全部拆除重建，大坝趾板全部拆除重建，大坝岸坡补充帷幕灌浆；泄水建筑物加固设计，溢洪道原址拆除重建，维修闸门及启闭机。放空洞管身钢衬加固，闸室重建并配备闸门和启闭机；引水发电建筑物，引水隧洞洞身固结灌浆后钢衬、进口启闭室拆除重建。电站厂房内部结构及地面以上建筑物拆除重建；机电设备及安装工程；数字孪生设备及安装工程。

其他：本工程为III等中型工程，主要建筑物级别为3级。

#### 2.2 招标范围

招标范围：包含但不限于建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、输水管线设备及安装工程、施工临时工程等建设内容的实施、工程验收及移交等，对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息、档案等进行相应的工作和服务，并依据合同承担相应的责任和义务。具体内容详见招标工程量清单。

标段划分：本次招标共划分为1个标段。

计划工期：540日历天，计划开工日期2026-01-15。

合同估算价：12599.272249万元。

2.3 其他：具体内容详见招标文件、澄清答疑文件等。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）具有独立法人资格。（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

(2) 具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质, 并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。(若为联合体投标, 承担施工任务的一方须满足)

(3) 施工企业主要负责人须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(A证)。(若为联合体投标, 承担施工任务的一方须满足)

(4) 业绩要求: 投标人近五年(从投标截止日往前推算, 以合同签订日期为准) 承接过一项单项合同金额不低于 6000 万元的中型水库新建工程或中型水库除险加固工程施工业绩。注: 业绩证明材料: 以中标通知书和合同协议书为准。若提供的合同协议书不能体现工程类型、工程规模, 须提供发包人证明文件(发包人证明文件指项目设计批复文件或业主证明材料); 若为联合体投标, 联合体任意一方提供均可。

(5) 人员资格要求:

①工程总承包项目经理应具有水利工程类注册执业资格或水利工程类专业高级及以上技术职称且未担任其他在建项目的工程总承包项目经理或施工负责人(施工项目经理);

②施工负责人(施工项目经理)应具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书, 具有水行政主管部门颁发的安全生产考核证书(B证), 且未担任其他在建项目的工程总承包项目经理或施工负责人(施工项目经理), 工程总承包项目经理和施工负责人(施工项目经理)可以互相兼任;

③技术负责人须具有水利工程类专业中级及以上技术职称;

④信息化负责人须具有信息化相关专业中级及以上技术职称或机电工程二级及以上注册建造师证书或通信与广电工程二级及以上注册建造师证书;

⑤五大员(施工员、材料员、安全员、质检员、预算员或资料员)须具有相应的资格(上岗)证(含培训合格证), 其中安全员还需提供有效的安全生产考核合格证书(C证);

⑥拟投入本工程的项目班子所有成员须为本单位在职人员, 提供近 6 个月内任意连续 3 个月的社保缴纳证明。(若为联合体投标, 联合体须满足)

(6) 信誉要求: ①没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单; ②没有被最高人民法院在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人名单; ③投标人及其法定代表人和拟任工程总承包项目经理近三年(从投标截止时间往前推算)无行贿犯罪记录。(联合体投标时, ①②联合体各方均须提供, ③联合体须满足)

3.2 本项目 不属于 政府采购工程。☐项目整体预留专门面向中小企业采购。☐项目整体预留专门面向小微企业采购。☐项目部分预留专门面向中小企业采购。☒采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。

3.3 本次招标 接受 (接受/不接受) 联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求: ①联合体成员不超过 3 家, 联合体牵头单位须是施工单位。②联合体各方须签订联合体协议书, 并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利, 如联合体成员任何一方在项目实施过程中发生



无法履约的情况，联合体其他具有相应资格和能力的成员必须保证无条件的完成无法履约的合同内容。以联合体牵头人名义递交投标文件。③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，可以组建联合体投标，但不得分别组建联合体或单独参加同一标段投标。

3.4 投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量) 个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：

☐ 招标人按标段择优选择中标人。

☐ 投标人最多只允许中标   /   个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：

☐ 按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

☐ 按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

☐   /  。

3.5 其他要求：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

#### **4. 招标文件的获取**

4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：[www.hbbidcloud.cn](http://www.hbbidcloud.cn)）进行注册登记，并办理 CA 数字证书（CA 锁、标证通、电子营业执照 3 种任选其一，下同）（具体操作参见“电子交易平台”——办事指南——交易主体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于        年        月        日至        年        月        日 24:00 时止（北京时间、下同），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”——办事指南——招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

#### **5. 投标文件的递交**

5.1 投标文件递交截止时间为        年        月        日 9 时 00 分。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

#### **6. 投标相关事宜**

6.1 本项目采用施工过程结算。6.2 本项目适用招投标活动评标环节错误快速纠正机制。6.3 房县在招投标活动中，积极推广“全国 CA 互认”，建议投标人采用手机扫描“标证通”进入云



平台。具体方法：1. 登录湖北省电子招投标交易平台→服务指南→手机版 CA（标证通）办理指南→下载“标证通”→打开 APP 完成身份认证，按指引在线申领 CA 证书。2. 投标时，投标时，打开“标证通”APP 扫码登录湖北省电子招投标交易平台；通过 APP 直接实现电子签章、文件签署、投标文件上传 / 下载等全功能操作，覆盖传统 CA 锁所有应用场景。

**7. 评标办法**

本标段招标评标办法采用综合评估法，定标采用“评定分离”（票决法）方式实施。

**8. 发布公告的媒介**

本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（[www.hbggzyfwpt.cn](http://www.hbggzyfwpt.cn)）（发布公告的媒介名称）上发布。

**9. 联系方式**

|       |                            |       |                                                                |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 招标人：  | 湖北范家垭水利<br>开发有限责任公司        | 代理机构： | 湖北江河盛腾工程咨询有<br>限公司                                             |
| 地址：   | 湖北省十堰市房<br>县城关镇神农路<br>40 号 | 地址：   | 武汉市东湖新技术开发区<br>武大园路 5-2 号国家地球<br>空间信息产业基地北主楼<br>2 单元 12 层 04 号 |
| 邮编：   | 442100                     | 邮编：   | 430070                                                         |
| 联系人：  | 刘军                         | 联系人：  | 邹工                                                             |
| 电话：   | 15972578688                | 电话：   | 18986718683                                                    |
| 传真：   |                            | 传真：   |                                                                |
| 电子邮件： |                            | 电子邮件： |                                                                |
| 网址：   |                            | 网址：   |                                                                |
| 开户银行： |                            | 开户银行： |                                                                |
| 账 号：  |                            | 账 号：  |                                                                |

\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

备注：“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称                   | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 招标人                    | 名称: 同招标公告<br>地址: 同招标公告<br>联系人: 同招标公告<br>电话: 同招标公告                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.3 | 招标代理机构                 | 名称: 同招标公告<br>地址: 同招标公告<br>联系人: 同招标公告<br>电话: 同招标公告                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.4 | 项目名称<br>合同名称<br>(合同编号) | 项目名称: 房县范家垭水库电站加固重建工程采购施工总承包 (PC)<br>合同名称: 房县范家垭水库电站加固重建工程采购施工总承包 (PC)<br>(标段名称)<br>(合同编号: /)                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.5 | 项目建设地点                 | 湖北省房县境内漳兰河上游的上龛乡境内                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.6 | 现场管理机构                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.1 | 资金来源                   | 自筹资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.2 | 出资比例                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.3 | 资金落实情况                 | 已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.4 | 项目性质                   | <input checked="" type="checkbox"/> 本项目不属于政府采购工程, 不执行政府采购政策。<br><input type="checkbox"/> 本项目属于政府采购工程, 执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 / 业。(所属行业可按照招标金额大小、招标内容、技术复杂程度、法律法规对投标人的资格要求来确定项目属性)                                                                                                                 |
| 1.3.1 | 招标范围                   | 同招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2 | 计划工期                   | 计划工期: 540 日历天<br>计划开始工作日期: 2026 年 01 月 15 日<br>计划完工日期: 2027 年 07 月 09 日<br>其中: 具体开工日期以总监理工程师发出的开工通知为准。                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.3 | 质量标准                   | 合格, 达到国家和行业相关规范标准, 通过竣工验收。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.4 | 政府采购政策                 | 1. 根据规定, 本项目采用以下方式支持中小企业发展:<br><input type="checkbox"/> 项目整体预留专门面向中小企业采购。<br><input type="checkbox"/> 项目整体预留专门面向小微企业采购。<br><input type="checkbox"/> 项目部分预留专门面向中小企业采购。具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”。<br><input type="checkbox"/> 项目未预留份额专门面向中小企业采购。但对符合政府采购特别 |

| 条款号           | 条款名称           | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                | <p>资格要求（详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购工程价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。</p> <p>2. 根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业发展：<br/> 在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。<br/> 监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。<br/> 对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予 5%的扣除或增加价格分时给予 5%的增加价格分。</p> <p>3. 根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展：<br/> 在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。<br/> 符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。<br/> 对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企业，评审中计算价格扣除时给予 5%的扣除或增加价格分时给予 5%的增加价格分。</p> <p>/</p> |
| 1.4.1         | 投标人资质条件、能力和信誉  | <p>资质要求：见本章附录一</p> <p>政府采购特别资格要求：见本章附录一</p> <p>信誉要求：见本章附录一</p> <p>财务要求：见本章附录一</p> <p>业绩要求：见本章附录一</p> <p>人员要求：见本章附录一</p> <p>其他要求：见本章附录一</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.2         | 是否接受联合体投标      | <p><input type="checkbox"/> 不接受</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 接受，应满足下列条件：详见招标公告</p> <p>联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.3<br>(15) | 投标人不得存在的其他情形   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.2         | 费用承担和设计成果补偿    | <p><input checked="" type="checkbox"/> 不补偿</p> <p><input type="checkbox"/> 补偿，补偿标准： /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.1         | 踏勘             | <p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织</p> <p><input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：<br/>踏勘地点： /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.10.1        | 投标预备会          | <p><input checked="" type="checkbox"/> 不召开</p> <p><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：<br/>召开地点： /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.10.2        | 投标人提出问题的截止时间   | 召开投标预备会之日/日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.11.1        | 招标人规定由分包人承担的工作 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 条款号          | 条款名称                             | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.2       | 投标人拟分包的工作                        | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：/<br>分包金额要求：/<br>对分包人的资质要求：/                                                                                                                                                                                                            |
| 1.12         | 偏离                               | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/_                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1(8)       | 构成招标文件的<br>其他资料                  | 工程量清单、澄清答疑（如有）                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.1        | 投标人要求<br>澄清招标文件的<br>截止时间         | 递交投标文件截止之日 15 日前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.1<br>(9) | 构成投标文件的<br>其他资料                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.4        | 本项目<br>报价方式                      | <input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价为 12599.272249 万元，其中/（分项限价）/限价为/万元、/。<br><input type="checkbox"/> 最高投标报价取费系数 %。<br>1.本报价方式仅适用于从初步设计阶段开始的“设计施工总承包”、“设计采购施工总承包”的招标；<br>2.本标段合同估算价为/万元，仅用于招投标过程中投标报价计算、招标代理服务费计算、流动资金证明（如需）金额计算等；<br>3.中标人合同结算价计算方式：/                                                          |
| 3.2.5        | 小微企业报价优惠（扣除）系数                   | P 的取值：/_                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2.6        | 满足条件的联合体或者分包企业<br>报价优惠(扣除)<br>系数 | Q 的取值：/_                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2.7        | 投标报价的其他<br>要求                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.3.1        | 投标有效期                            | 投标截止时间后的 90 日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.4.1        | 投标保证金                            | <input checked="" type="checkbox"/> 不提交<br><input type="checkbox"/> 提交，<br>1. 递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。<br>2. 金额：0 元。<br>3. 形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。<br>4. 递交方式及要求：<br>（1）采用现金方式<br>1) 必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。<br>保证金账号：/；<br>账户名称：/；<br>开户银行：/；<br>其他要求：/。<br>2) 基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信 |

| 条款号          | 条款名称           | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                | <p>息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。</p> <p>3) 投标保证金到账查询方法及其它要求：/</p> <p>(2) 采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）</p> <p>1) 投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程序申请电子保函或保单。</p> <p>2) 投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。</p> <p>3) 开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。</p> |
| 3.4.3        | 投标保证金退还及利息     | <p>1.采用现金方式<br/>计息标准：/<br/>计息时间：/<br/>退还办法：/。</p> <p>2. 采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自动失效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.6          | 是否允许递交备选投标方案   | <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br/><input type="checkbox"/> 允许</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2.1        | 投标截止时间         | - - 09:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2.3        | 是否退还投标文件       | <p><input checked="" type="checkbox"/> 否<br/><input type="checkbox"/> 是，退还安排：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.2        | 组织开标地点         | 房县公告资源交易中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2.1<br>(6) | 解密时间           | <p>招标人发出解密提示后 30 分钟内<br/>(招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于 20 分钟)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1.1        | 评标委员会的组建       | <p>评标委员会构成：7 人，其中招标人代表 2 人，经济、技术方面等专家 5 人。<br/>评标专家确定方式：除招标人代表外，其他专家从湖北省综合评标（评审）专家库水利子库相应专业中随机抽取。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.1          | 是否授权评标委员会确定中标人 | <p><input type="checkbox"/> 是<br/><input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：推荐的中标候选人数量：①投标人的数量少于或等于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量不超过 3 家；②投标人的数量多于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量不超过 5 家。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.2          | 评标结果公示媒介       | <p>湖北省电子招投标交易平台<br/>网址：www.hbbidcloud.cn<br/>湖北省公共资源交易电子服务系统</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| 条款号   | 条款名称          | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               | 网址: <a href="http://www.hbggzyfwpt.cn">www.hbggzyfwpt.cn</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.5.1 | 履约担保          | <input checked="" type="checkbox"/> 不提交<br><input type="checkbox"/> 提交<br>履约担保形式: /<br>履约担保的金额: /                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.5   | 行政监督部门        | 名称: 房县水利和湖泊局<br>地址: 湖北省十堰市房县神农路 37 号<br>电话: 0719-3224373<br>传真: /<br>邮政编码: /                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10    | 需要补充的其他内容     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.1  | 多标段投标         | 投标人可同时对本次招标标段中的 1 个标段投标。招标人按下列原则选择中标人:<br><input type="checkbox"/> 招标人按标段择优选择中标人。<br><input type="checkbox"/> 投标人最多只允许中标/个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一, 推荐中标候选人顺序为:<br><input type="checkbox"/> 按照标段顺序, 投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后, 所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。<br><input type="checkbox"/> 按照标段最高投标限价从大到小的顺序, 投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后, 所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。<br><input type="checkbox"/> / |
| 10.2  | 中标后须提交的纸质投标文件 | 份数: 5 份 (1 正 4 副)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.3  | 交易平台信息服务费     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.4  | 招标代理服务费       | <input type="checkbox"/> 本次招标没有招标代理服务费。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定, 本项目招标代理服务费:<br><input type="checkbox"/> 由招标人支付。<br><input checked="" type="checkbox"/> 由中标人支付。<br>支付标准: 由中标人按照国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定计取;<br>支付方式: 一次性支付, 现金或汇款;<br>支付时间: 中标人领取中标通知书前。                                                            |
| 10.5  | 政府采购合同融资政策    | 政府采购合同融资 (以下简称“政采贷”) 指参与政府采购活动的中小微企业, 在获得政府采购中标 (成交) 通知书后, 即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请, 金融机构依据政府采购中标 (成交) 通知书和政府采购合同, 为中小微企业提供融资服务。<br>“政采贷”业务政策: 《湖北省政府采购合同融资实施方案》(鄂财采发[2020]5 号)<br>“政采贷”业务申请: 湖北省政府采购合同融资平台 ( <a href="https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage">https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage</a> )                                                                  |
| 10.6  | 招标人补充的其       | 一、评标环节错误快速纠正机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 他内容  | <p>1、按照《房县公共资源交易中心关于推行“招投标活动评标环节错误快速纠正机制”的通知》开展评标结果核验和错误快速纠正机制等。</p> <p>二、定标原则（评定分离）：</p> <p>1 定标候选人推荐</p> <p>1.1 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告，投标人的数量少于或等于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量不超过 3 家；投标人的数量多于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量不超过 5 家（排名不分先后，按投标单位中文名称首字母顺序排序，如首字母相同以单位名称第二个字首字母顺序排序，依次类推）。</p> <p>1.2 若通过详细评审的投标人小于 3 家，由评标委员会作出是否具备竞争性判定，如具备竞争性，可继续推荐定标候选人。否则，招标人重新招标。</p> <p>2 定标规则</p> <p>2.1 中标候选人公示期结束后无异议的，招标人应在规定时间内召开定标会议确定中标人。</p> <p>2.2 定标委员会由招标人负责组建，成员人数为 5 人及以上单数。确有需要的，招标人可以邀请与投标人无利害关系的专家参与定标，专家人数为 1-2 名且不超过定标委员会成员总数的 1/3。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。</p> <p>2.3 定标委员会成员应客观、公正地履行定标职责，对所提出的定标意见承担相应责任。定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：</p> <p>（1）投标人的主要负责人的近亲属；（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中存在违法违规行为而受到通报批评、行政处罚或刑事处罚的。（4）法律法规规定的其他情形。</p> <p>2.4 招标人可以对中标候选人进行定标前考察，并将考察结果提交定标委员会参考。招标人组织考察的，定标时间可以适当延迟，但延迟一般不超过 5 个工作日。</p> <p>2.5 招标人负责组织召开定标会议，在定标前向定标委员会介绍项目基本情况、中标候选人情况、评标委员会的评审意见、定标前考察情况（如有）以及定标规则等内容，不得出现明示或暗示中标单位的内容。</p> <p>2.6 定标委员会应结合项目实际和评标委员会的评审意见，确定中标人。上述定标因素的参考依据为投标人递交的投标文件、评标委员会评审意见以及中标候选人考察报告（如有）。</p> <p>2.7 定标委员会采用投票表决定中标人：投票表决定：定标委员会成员对中标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标人。当最高得票相同时，对得票最高的中标候选人再次进行记名投票，直至选出中标人。招标人按投标人须知前附表组织定标。</p> <p>2.8 招标人对定标规则的补充招标人根据工程实际情况进行描述，包括具体的定标规则，考核的定标因素以及采用的定标方法、需要投标人提供的定标考核资料等，本节内容与前述章节有关条款有不一致的，以本节约定为准。</p> <p>2.9 因招标人定标需要投标人另行补充的相关资料，详见投标人须知前附表。</p> <p>2.10 定标委员会应从评标委员会推荐的定标候选人中确定 1 名中标人，并向招标人提交定标报告。定标活动应全程录音录像，建立全过程档案，便于过后进行追溯。</p> <p>3 确定中标人：</p> |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <p>3.1 定标程序（1）签到，宣读定标委员会成员名单；（2）定标监督小组监督员宣读定标纪律；（3）招标人向定标委员会介绍项目基本情况、中标候选人情况、评标委员会的评审意见、定标前考察情况（如有）以及定标规则；（4）定标委员会审阅相关资料；（5）定标委员会依据招标文件中明确的定标规则和定标程序进行定标，形成定标报告；（6）定标委员会成员签署定标报告，会议结束；（7）定标监督小组对定标活动全过程进行监督。</p> <p>三、为适应建筑市场营业税改征增值税的需要，依据相关规定，编制工程单价等相关工程报价资料，充分考虑相应的费用；本项目营业税改征增值税所有税费均包含在相应项目的单价或总价中，发包人不另行支付。</p> <p>四、投标人须用 CA 锁登陆系统，在下载招标文件的界面栏自行下载招标文件补充内容：工程量清单、澄清答疑（如有）共作为招标文件的组成部分，与招标文件的其他内容具有同等的法律效益。</p> <p>五、如因投标人自身原因未下载或未按其要求填写内容，或未上传相关附件至投标文件中，而导致的任何后果将由投标人自行承担。</p> <p>六、投标人须知前附表用于进一步明确投标人须知正文中未尽事宜，若与须知正文不一致时，以投标人须知前附表为准。</p> |



## **1 总则**

### **1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程总承包项目招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称、合同名称（合同编号）：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标现场管理机构：见投标人须知前附表。

### **1.2 项目的资金来源和落实情况**

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目性质：见投标人须知前附表。

### **1.3 招标范围、计划工期和质量标准**

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。

### **1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）政府采购特别资格要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）业绩要求：见投标人须知前附表；

（6）人员要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体成员各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

#### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期工作提供设计或咨询服务的（但招标人公开发包前完成的可行性研究报告、勘察设计文件的，发包前的可行性研究报告编制单位、勘察设计编制单位可以参与本标段工程总承包项目的投标）；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作。

(9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(10) 被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

(11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(12) 被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）列入严重违法失信企业名单；

(13) 被人民法院在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人名单；

(14) 近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人被人民法院判决为行贿罪；

(15) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

(1) 与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.9 踏勘现场**

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **1.10 投标预备会**

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将需要招标人澄清的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3 在投标人须知第 2.2.2 项规定的时间内，招标人对投标人所提问题的澄清将以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

## **1.11 分包**

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

## **1.12 偏离**

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

# **2 招标文件**

## **2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 发包人提供的资料；
- (7) 投标文件格式（含价格清单）；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”发出，澄清通知发出的时间距投标人须知前附表 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

## **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。修改通知发出的时间距投标人须知前附表 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

## **2.4 招标文件的异议**

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表 4.2.1 项规定的投标截止时间 10 日前提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第 2.2 款、第 2.3 款规定办理。

## **3 投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）法定代表人身份证明；
- （3）投标保证金；
- （4）联合体协议书（如有）；
- （5）拟分包项目情况表（适用于非政府采购工程）；
- （5）分包意向协议书（适用于政府采购工程）；



- (6) 中小企业声明函（适用于政府采购工程）；
- (7) 项目管理机构；
- (8) 资格审查资料；
- (9) 价格清单；
- (10) 承包人建议书；
- (11) 承包人组织实施方案；
- (12) 投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

### **3.2 投标报价**

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工现场的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 本项目的报价方式见投标须知前附表。

招标人采用最高限价的形式进行报价的，在投标人须知前附表中载明最高投标限价（或分项限价），投标人的投标报价不得超过设置的最高投标限价（或分项报价不超过分项限价）。

招标人采用最高投标报价取费系数的形式进行报价的，在投标人须知前附表中载明最高投标报价取费系数，投标人的投标报价取费系数不得超过设置的最高投标报价取费系数。

3.2.5 小微企业报价优惠（扣除）系数

小微企业报价优惠（扣除）系数规定：见投标人须知前附表

3.2.6 满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数

满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数规定：见投标人须知前附表

3.2.7 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### **3.4 投标保证金**

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表第 1.4.2 项规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

#### 3.7.3 电子投标文件制作

(1) 电子投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。

(2) 投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

(3) 电子投标文件中的证明材料均为相关原件的“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明材料均应直接制作生成。

(4) 第七章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。



(5) 电子投标文件制作完成后, 将生成一份加密的电子投标文件(后缀名为.HBSTF)和一份不加密的电子投标文件(后缀名为.NHBSTF)。

(6) 电子投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。

## **4 投标**

### **4.1 投标文件的加密**

投标人应当按照本章第 3.7.3 项要求制作电子投标文件, 并在投标时上传加密的电子投标文件, 未加密的电子投标文件, 招标人(“电子交易平台”)将拒收并提示。

### **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间(投标截止时间): 见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前, 通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”, 选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后, “电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证, 递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素, 投标文件未在投标截止时间前完成上传的, 视为逾期送达, 招标人(“电子交易平台”)将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还。

### **4.3 投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的, 在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 投标人修改投标文件的, 应当先按本章第 4.3.2 项的规定撤回投标文件, 再使用“电子投标文件制作工具”制作成完整的投标文件, 并按照本章第 3 条、第 4 条相关规定进行编制和递交。

## **5 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)在“电子交易平台”上公开进行开标, 所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标, 并在投标截止时间 30 分钟前, 使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”, 进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。

5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点, 通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前, 使用加密其投标文件的 CA 数字证书登录“电子交易平台”, 进入“开标大厅”选择所标段进行签到, 并实时在线关注招标人的操作情况。

### **5.2 开标程序**

5.2.1 主持人按下列程序进行开标:

(1) 宣布开标纪律;

- (2) 公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
- (3) 公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
- (4) 公布投标保证金递交情况；
- (5) 抽取计算评标基准价浮动比例J值；
- (6) 投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
- (7) 读取已解密的投标文件内容；
- (8) 公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、总承包项目负责人姓名及其他内容，并生成开标记录；
- (9) 开标结束。

5.2.2 在本章第 5.2.1 (6) 目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。

### 5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并计入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

### 5.4 特殊情况的处置

5.4.1 因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电、断网事故；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

## **6 评标**

### **6.1 评标委员会**

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

### **6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### **6.3 评标**

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## **7 合同授予**

### **7.1 定标方式**

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

### **7.2 评标结果公示**

招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。

投标人或者其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。异议和答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

### **7.3 履约能力的审查（如有）**

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### **7.4 中标通知**

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第 7.2 款规定的媒介发布中标结果公示。

## **7.5 履约担保**

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## **7.6 签订合同**

7.6.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

7.6.4 中标人应当在合同签订后 15 日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件归档。

## **8 重新招标、不再招标和终止招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 中标候选人均未与招标人签订合同的；
- (4) 法律、法规规定的其他情形。

### **8.2 不再招标**

依法必须进行招标的项目提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于 3 个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

### **8.3 终止招标**

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时在“电子交易平台”发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。



## 9 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

- (1) 投标人挂靠其他单位；
- (2) 投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
- (3) 由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

#### 9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

- (1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
- (2) 投标人拟在工程现场设项目管理机构的总承包项目负责人、施工项目经理等主要管理人员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

- (1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；
- (2) 与投标人单位有合法的工资关系；
- (3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

#### 9.2.3 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

#### 9.2.4 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (7) 不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

9.2.5 有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

- (1) 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的；
- (2) 使用伪造、变造的许可证件；
- (3) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (4) 提供虚假的总承包项目负责人、施工项目经理等主要管理人员简历、劳动关系证明；
- (5) 提供虚假的信用状况；
- (6) 其他弄虚作假的行为。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的政府采购政策执行情况实施监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第 2.4 款、第 5.3 款、第 7.2 款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖



北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

## **10 需要补充的其他内容**

### **10.1 多标段投标**

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

### **10.2 中标人的投标文件**

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的投标文件份数：见投标人须知前附表。

中标后提交的纸质投标文件内容应与投标时递交的电子投标文件内容保持一致。当纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以递交的电子投标文件为准，造成损失或者产生不良影响的，招标人有权追究相应的法律责任并作为不良行为报送有关行政监督部门记录。

### **10.3 交易平台信息服务费**

交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。

### **10.4 招标代理服务费**

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。

### **10.5 政府采购合同融资政策**

政府采购合同融资政策规定：见投标人须知前附表。

### **10.6 招标人补充的其他内容**

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附录一：投标人资质条件、能力和信誉

房县范家垭水库电站加固复建工程采购施工总承包（PC）（项目名称）房县范家垭水库电站加固复建工程采购施工总承包（PC）（标段名称）

| 项目         | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 备注                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资质条件       | <p>1.具有市场监督管理部门核发的有效法人营业执照。</p> <p>2.具有（核发部门、资质或许可证名称、类别、等级等描述）。</p> <p><b>3.如联合体投标，联合体应具备以上资质条件。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>删除本款并补充：（1）具有独立法人资格。（若为联合体投标时，联合体各方均须提供）（2）具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（若为联合体投标，承担施工任务的一方须满足）（3）施工企业主要负责人取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（A证）。（若为联合体投标，承担施工任务的一方须满足）</p> |
| 政府采购特别资格要求 | <p><input type="checkbox"/>采购项目整体预留专门面向中小企业采购。</p> <p><input type="checkbox"/>采购项目整体预留专门面向小微企业采购。</p> <p><input type="checkbox"/>采购项目部分预留专门面向中小企业采购。</p> <p><u>要求大企业中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中小微企业承担的比例不低于 %。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）</u></p> <p><input type="checkbox"/>采购项目部分预留专门面向中小企业采购。</p> <p><u>要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于 %。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）</u></p> <p><input type="checkbox"/>采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。</p> <p><u>不接受/接受 大中型企业与小微企业组成联合体。</u></p> <p><u>不允许/允许 大中型企业向一家或者多家小微企业分包。</u></p> |                                                                                                                                                                                             |

| 项目   | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信誉要求 | 1. 没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；<br>2. 没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；<br>3. 没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；<br>4. 没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">www.gsxt.gov.cn</a> ）列入严重违法失信企业名单；<br>5. 没有被人民法院在“信用中国”（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）或中国执行信息公开网（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）列入失信被执行人名单；<br>6. 近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人（含：_____）没有被人民法院判决为行贿罪；<br>7. 不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（15）目规定的不得存在其他情形。<br>8. <b>如联合体投标，联合体各成员单位均应具备 1-5、7 项信誉要求，联合体应具备 6 项信誉要求。</b> |      |       | 补充：①没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">www.gsxt.gov.cn</a> ）列入严重违法失信企业名单；<br>②没有被最高人民法院在“信用中国”（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）或中国执行信息公开网（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）列入失信被执行人名单；<br>③投标人及其法定代表人和拟任工程总承包项目经理近三年（从投标截止时间往前推算）无行贿犯罪记录。（联合体投标时，①②联合体各方均须提供，③联合体须满足） |
| 财务要求 | 本次招标不作资格要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 业绩要求 | 1. 近/年承接过/业绩。<br>2. /。<br>3. <b>如联合体投标，联合体应具备以上业绩要求。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 删除本款并补充：投标人近五年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准）承接过一项单项合同金额不低于 6000 万元的中型水库新建工程或中型水库除险加固工程施工业绩。注：业绩证明材料：以中标通知书和合同协议书为准。若提供的合同协议书不能体现工程类型、工程规模，须提供发包人证明文件（发包人证明文件指项目设计批复文件或业主证明材料）；若为联合体投标，联合体任意一方提供均可。                                                                                                                                                                              |
| 项目管理 | 岗位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资格要求 | 数量（人） | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 项目                   | 要求       |                                                                                              |      | 备注                                                                                                                                          |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机构<br>主要<br>人员<br>要求 | 总承包项目负责人 | (1) 具有工程类注册执业资格(证书名称、专业、级别: /) / 工程类专业技术职称(专业、级别: /)。<br>(2) 近/年担任过/负责人(含: /)。<br>(3) 其他: /  | 1    | 删除本款并补充: 工程总承包项目经理应具有水利工程类注册执业资格或水利工程类专业高级及以上技术职称且未担任其他在建项目的工程总承包项目经理或施工负责人(施工项目经理)。                                                        |
|                      | 设计负责人    | (1) 具有工程类注册执业资格(证书名称、专业、级别: /) / 工程类专业技术职称(专业、级别: /)。<br>(2) 近/年担任过/负责人(含: /)。<br>(3) 其他: /。 | /    | /                                                                                                                                           |
|                      | 施工项目经理   | (1) 具有工程类注册执业资格(证书名称、专业、级别: //工程类专业技术职称(专业、级别: /)。<br>(2) 近/年担任过/负责人(含: /)。<br>(3) 其他: /。    | 1    | 删除本款并补充: 施工负责人(施工项目经理)应具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书, 具有水行政主管部门颁发的安全生产考核证书(B证), 且未担任其他在建项目的工程总承包项目经理或施工负责人(施工项目经理), 工程总承包项目经理和施工负责人(施工项目经理)可以互相兼任。 |
|                      | 技术负责人    | 技术负责人须具有水利工程类专业中级及以上技术职称。                                                                    | 1    |                                                                                                                                             |
|                      | 信息化负责人   | 信息化负责人须具有信息化相关专业中级及以上技术职称或机电工程二级及以上注册建造师证书或通信与广电工程二级及以上注册建造师证书)。                             | 1    |                                                                                                                                             |
|                      | 五大员      | 五大员(施工员、材料员、安全员、质检员、预算员或资料员)须具有相应的资格(上岗)证(含培训合格证), 其中安全员还需提供有效的安全生产考核合格证书(C证)                | 满足要求 |                                                                                                                                             |
|                      |          |                                                                                              |      |                                                                                                                                             |

| 项目   | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  | 备注                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |  |                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |  |                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |  |                                                                 |
|      | 其他要求                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 均应当在投标单位注册执业或岗位登记,且社会保险缴费单位应是投标单位。<br>2. 如联合体投标,联合体应具备以上人员要求。 |  | 补充本款第 1 条: 拟投入本工程的项目班子所有成员须为本单位在职人员, 提供近 6 个月内任意连续 3 个月的社保缴纳证明。 |
| 其他要求 | 1. 拟投入主要施工设备要求<br>满足工程需要<br>2.本次招标接受联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求:<br>①联合体成员不超过 3 家, 联合体牵头单位须是施工单位。②联合体各方须签订联合体协议书, 并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利, 如联合体成员任何一方在项目实施过程中发生无法履约的情况, 联合体其他具有相应资格和能力的成员必须保证无条件的完成无法履约的合同内容。以联合体牵头人名义递交投标文件。③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 可以组建联合体投标, 但不得分别组建联合体或单独参加同一标段投标。 |                                                                  |  |                                                                 |

- 备注: 1. 水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。
2. 投标人资质及项目机构管理主要人员的资格要求设置某一“级别”时,满足资格条件的资质或资格包含:该级别及以上资质或资格要求。
3. 政府采购工程是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购建设工程。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
4. 本招标文件所称中、小、微企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
5. 预留份额专门面向中小企业采购的项目中(包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业),部分预留专门面向中小企业采购的项目,招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式参加投标的,应当明确联合协议中中小企业合同金额应当达到的比例,并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业;联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加的,小微企业可以独立参加投



标,无须以联合体的形式参加。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策,在评标时,小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。

6. 未预留份额专门面向中小企业采购的项目,对小微企业,对接受大中型企业与小微企业组成联合体的项目,对于联合协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额 30%以上的,对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体的大中型企业,在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。
7. 享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。
8. 具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)。

## 附录二：政府采购工程预留工作及金额

| 序号 | 预留工作内容名称     | 预留工作<br>合同估算价<br>(万元) | 预留合同估<br>算价占比<br>(%) | 备注 |
|----|--------------|-----------------------|----------------------|----|
| 1  |              |                       |                      |    |
| 2  |              |                       |                      |    |
| 3  |              |                       |                      |    |
| 4  |              |                       |                      |    |
| 5  |              |                       |                      |    |
| 6  |              |                       |                      |    |
|    | 合计           |                       |                      |    |
|    | 本项目合同估算价(万元) |                       |                      |    |

- 备注：1. 政府采购工程采用部分预留专门面向中小企业的，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。
2. 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《建筑业企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。
3. 预留工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

### 附录三：政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额

| 序号 | 适合工作内容名称      | 适合工作<br>合同估算价<br>(万元) | 适合工作合<br>同估算价占<br>比 (%) | 备注 |
|----|---------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 1  |               |                       |                         |    |
| 2  |               |                       |                         |    |
| 3  |               |                       |                         |    |
| 4  |               |                       |                         |    |
| 5  |               |                       |                         |    |
| 6  |               |                       |                         |    |
|    | 合计            |                       |                         |    |
|    | 本项目合同估算价 (万元) |                       |                         |    |

- 备注：1. 政府采购工程未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。
2. 适合工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

经过仔细阅读\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

经研究，对\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

招标人/招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月\_\_\_\_日

备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式，可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。



附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

经研究，对 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

招标人/招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

备注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 工程名称     | _____（项目名称）_____（标段名称）     |
| 招标人      |                            |
| 招标代理机构   |                            |
| 投标人      |                            |
| 投标文件递交时间 | _____年____月____日____时____分 |
| 投标文件是否加密 |                            |

附件五：开标记录表

\_\_\_\_\_（标段名称）开标记录表

开标时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

开标结束时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

| 序号                 | 联合体名称(如有) | 投标人<br>(或牵头人) | 联合体<br>成员(如有) | 投标<br>保证金 | 投标报价<br>取费系数<br>(如有) % | 投标报<br>价<br>(元) | 工期<br>(日历天) | 质量<br>目标 | 总承包项目负责人 |          |          | 投标人代表 | 联系方式 |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|------|
|                    |           |               |               |           |                        |                 |             |          | 姓名       | 证书<br>名称 | 证书<br>编号 |       |      |
|                    |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
|                    |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
|                    |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
|                    |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
|                    |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
|                    |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
| 最高限价(万元)/合同估算价(万元) |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
| 最高报价取费系数(如有) %     |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
| 抽取的 j 值            |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |
| 开标过程需记录的其他事项       |           |               |               |           |                        |                 |             |          |          |          |          |       |      |

主持人：\_\_\_\_\_招标人代表：\_\_\_\_\_监标人：\_\_\_\_\_

附件六：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

1、 .....

2、 .....

.....

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）招标评标委员会  
（经评标委员会授权的代表签字）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

附件七：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1、 .....

2、 .....

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

联系方式：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

## 附件八：中标通知书

### 中标通知书

招标编号：

☐ \_\_\_\_\_（联合体名称）（牵头人：\_\_\_\_\_联合体成员：\_\_\_\_\_……）：

☐ \_\_\_\_\_（中标人名称）：

你方于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）  
总承包投标文件已被\_\_\_\_\_（以下简称：发包人）接受，并被确定为中标人。

中标价：\_\_\_\_\_（人民币或系数表示）。

工 期：\_\_\_\_\_日历天。

质量标准：\_\_\_\_\_。

总承包项目负责人：\_\_\_\_\_。

设计负责人：\_\_\_\_\_。

采购负责人：\_\_\_\_\_。

施工项目经理：\_\_\_\_\_。

请你方在接到本通知书后的\_\_\_\_日内到\_\_\_\_\_（详细地点）与发包人签订总承包合同，在此之前按招标文件第二章投标人须知第 7.5 款规定向发包人提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附件九：中标结果通知书

中标结果通知书

编号：

\_\_\_\_\_（未中标人名称）：

我方已接受\_\_\_\_\_（中标人名称）于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）招标的投标文件，确定\_\_\_\_\_（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人/招标代理机构：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件十：异议函

### 异议函

编号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (招标人名称)：

我方已研究（看到）你方发出的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1、……

2、……

投标人或利害关系人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

联系方式：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：1. 投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

2. 委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

## 附件十一：异议答复函

### 异议答复函

编号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_ (标段名称) 招标文件 (或评标结果公示) 的异议已收悉，现答复如下：

1、……

2、……

……

招标人/招标代理机构：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件十二：授权委托书

授权委托书

致：\_\_\_\_（招标人全称）  
本人\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_（姓名）  
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义处理与\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（标段名称）  
招投标相关的事宜：

- ☐递交、澄清、说明、补正、撤回、修改投标文件；  
☐作为投标人代表参加开标；  
☐按照招标文件规定提出异议；  
☐签订合同；  
☐处理其他事宜：\_\_\_\_\_。

以上授权其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

联系方式：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

- 附：1. 法定代表人身份证明  
2. 委托代理人身份证扫描件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）  
身份证号码：\_\_\_\_\_  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）  
身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：1. 本授权委托书适用于根据招标文件相关规定可由委托代理人处理相关事宜时使用，授权  
处理事宜根据具体授权在方框“□”内打钩“√”；  
2. 被授权委托的代理人必须为投标人单位的人员。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号   |        | 评审因素              | 评审标准                              |
|-------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件              | 投标文件能正常打开                         |
|       |        | 联合体投标人（如有）        | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人                |
|       |        | 投标人或联合体成员单位名称（如有） | 同一单位名称与其营业执照、资质证书、生产许可证等相关证书一致    |
|       |        | 投标文件的签字、盖章        | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定           |
|       |        | 投标文件格式、内容         | 符合第七章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |
|       |        | 报价唯一              | 只能有一个报价                           |
|       |        | 多标段投标             | 符合第二章“投标人须知”第 10.1 款规定            |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照              | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 资质                | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 政府采购特别资格要求        | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 信誉                | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 财务                | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 业绩                | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 人员                | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 其他要求              | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定           |
|       |        | 联合体投标人（如有）        | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定           |
|       |        | 投标人身份             | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的情形       |
|       |        | 利益冲突              | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定           |
| 2.1.3 | 响应性评审  | 投标范围              | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定           |
|       |        | 计划工期              | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定           |
|       |        | 质量标准              | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定           |
|       |        | 投标有效期             | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定           |

|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 标准                   | 投标保证金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定                                                                                                                                                                                              |
|       |                      | 权利义务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”规定的权利义务                                                                                                                                                                                  |
|       |                      | 已标价清单                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 已标价清单项目序号与第七章“价格清单”给出的项目序号顺序一致；<br>2. 已标价清单符合第七章“价格清单”给出的项目序号、内容、单位和量；<br>3. 暂列金额（如有）符合第七章“价格清单”列出的金额；<br>4. 暂估价（如有）符合第七章“价格清单”列出的金额。                                                                             |
|       |                      | 算术错误修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 投标人接受算术错误修正后的报价（如有）                                                                                                                                                                                                  |
|       |                      | 投标价格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 投标函中的大写报价与已标价清单中的投标总价一致；<br>2. 已标价清单的投标总价与投标报价汇总表的合价一致；<br>3. 投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本标段最高投标限价，或分项限价未超过分项限价（如有）；<br>4. 投标报价不低于其成本。<br><b>注：</b> 以上第 1、2、3 项评审内容为针对“最高投标限价”报价方式（1-2 项为投标人不接受算术修正后报价时）的评审。 |
| 3.1.2 |                      | 投标人不得存在的其他情形：<br>1. 串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的；<br>2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| 条款号   | 条款内容                 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2.1 | 分值构成<br>(总分 102.5 分) | (1) 投标报价：52.5 分；<br>(2) 承包人建议书：0 分；<br>(3) 组织实施方案：20 分；<br>(4) 信誉与业绩：25 分；<br>(5) 项目管理机构：5 分；<br>(6) 其他评审因素：扣分制，不设上限。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2.2 | 评标基准价计算              | 评标基准价 C 按下式确定：<br>$C = \begin{cases} \frac{B_1 + B_2 + \dots + B_n - M - L}{n-2} \times (1+j) \dots (n \geq 5) \\ \frac{B_1 + B_2 + \dots + B_n}{n} \times (1+j) \dots (n < 5) \end{cases}$ 式中：<br>C—评标基准价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）；<br>Bi—参与基准价计算的投标人的有效报价（i=1, 2, …, n），为初步评审合格且不低于最高限价 90% 的报价；<br>n—参与基准价计算的有效报价的投标人个数；<br>M—参与基准价计算的最高的投标人有效报价；<br>L—参与基准价计算的最低的投标人有效报价；<br>j—评标基准价浮动比例值，其值为+1.0%、+0.5%、0、-0.5%、-1.0% 等 5 个值的任意之一，具体数值由投标人代表在开启投标文件前，在监督人和其他投标人监督下，在开标现场当众随机抽取。<br><b>注：</b> 当招标人采用最高投标报价取费系数的形式进行报价，“最高限价”指“最高投标报价取费系数×合同估算价”，“报价”指“报价取费系数×合同估算价”，下同。 |                                                                                                                                                                                                                      |



|           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.3     | 投标报价的偏差率计算方法     | 偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.4     | 投标人的最终得分计算方法     | 评标委员会对进入全过程详细评审的各投标文件的综合评分为其各分项得分之和,投标人的最终得分为所有评委的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值(保留小数点后两位,第三位小数四舍五入)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 条款号       | 评分因素             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.4 (1) | 投标报价             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1)       | 投标报价<br>(0~50 分) | <p>投标报价得分按下列公式计算:</p> $F_i = \begin{cases} 50 - 0.3 \times 100 \times \left  \frac{B_i - C}{C} \right  \dots B_i & \geq \frac{C + 0.90 A}{2} \\ 50 - 0.2 \times 100 \times \left  \frac{B_i - C}{C} \right  \dots B_i & < \frac{C + 0.90 A}{2} \end{cases}$ <p>式中:<br/> <math>F_i</math>—第 <math>i</math> 个投标人的报价得分(保留两位小数,小数点后第三位四舍五入),如果得分计算后小于或等于 0 分,则按 0 分计;<br/> <math>B_i</math>—第 <math>i</math> 个投标人的报价(所有初步评审合格投标文件的报价,包括低于 90%A 的报价);<br/> <math>C</math>—评标基准价;<br/> <math>A</math>—最高限价。</p>                                                                                                                                         |
| (2)       | 政府采购工程<br>价格评审优惠 | <p>对采购项目未预留份额专门面向中小企业采购的:</p> <p>1.如投标人属于小微企业的,评标时在其投标报价得分的基础上增加 <u>P%</u> 作为其投标报价最终得分。<br/> 即投标报价最终得分= <math>F_i \times (1+P\%)</math><br/> <math>P</math>: 为小微企业报价优惠系数,范围为 3-5 的整数,由招标人确定。<math>P</math> 的取值见第二章投标人须知前附表第 3.2.5 项。<br/> 如招标人接受联合体,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。</p> <p>2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,评标时在其报价得分的基础上增加 <u>Q%</u> 作为其投标报价最终得分。<br/> 即投标报价最终得分= <math>F_i \times (1+Q\%)</math><br/> <math>Q</math>: 为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数,范围为 1-2 的整数,由招标人确定。<math>Q</math> 的取值见第二章投标人须知前附表第 3.2.6 项。</p> <p>3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格评审优惠政策</p> |
| 2.2.4 (2) | 承包人建议书           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1)       | /                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.4 (3) | 组织实施方案           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1)       | 项目理解及投标能力        | <p>按下列标准累计评分:</p> <p>①对招标项目的特点、施工重点、难点进行分析,理解合同条款和</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (0.00~2.00 分)                | 技术条款并理解其中的工作范围、职责、施工条件等，分析合理且理解正确的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分（保留一位小数，下同）；<br>②投标人投标文件编制水平（编制水平差的表现包括但不限于编排杂乱无序、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等）及内容完整情况，由评标委员会讨论后评分，满分为 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。                                                      |
| (2) | 施工总体布置<br>(0.00~4.00 分)      | 按下列标准累计评分：<br>施工总平面布置应综合分析工程布置、施工条件、施工进度、施工强度和工程所在地区社会、自然条件等因素合理规划总体布置。<br>①施工总体布置分析情况符合工程实际并满足工程建设要求的得 2 分，否则在大于或等于 0 且小于 2 分之间得分；<br>②施工总体布置内容全面（附图表和说明）的得 2 分，否则在大于或等于 0 且小于 2 分之间得分。                                                             |
| (3) | 施工方案与技术措施<br>(0.00~4.00 分)   | 按下列标准累计评分：<br>结合工程实际理解和分析并提出施工方案和技术措施，突出施工重点和施工难点的方案和措施。<br>①施工次序符合工程实际的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分；<br>②施工方法科学合理，施工流程、施工工艺符合相关施工规程、规范的得 2 分，否则在大于或等于 0 且小于 2 分之间得分；<br>③施工导流、度汛方案和措施（如有），以及水土保持、环境保护体系与措施科学合理且符合工程实际的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。 |
| (4) | 采购方案<br>(0.00~1.00 分)        | 总体采购方案合理、可操作性强的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。                                                                                                                                                                                                         |
| (5) | 质量体系与措施<br>(0.00~3.00 分)     | 按下列标准累计评分：<br>①质量管理的资源配置合理、规章制度健全、岗位职责明确具体的得 0.5 分，否则在大于或等于 0 且小于 0.5 分之间得分；<br>②质量宣传和培训措施合理的得 0.5 分，否则在大于或等于 0 且小于 0.5 分之间得分；<br>③施工过程质量控制管理措施符合相关规程规范的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分；<br>④质量评定与各阶段验收初步计划合理且保障措施合理规范的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。    |
| (6) | 安全生产管理体系与措施<br>(0.00~1.00 分) | 安全生产管理资源配置、管理制度、安全生产预案与措施满足工程实际需要的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。                                                                                                                                                                                      |
| (7) | 文明施工管理体系与措施<br>(0.00~1.00 分) | 文明施工管理资源配置、管理制度与措施满足工程实际需要的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。                                                                                                                                                                                             |
| (8) | 工程进度计划与措施<br>(0.00~2.00 分)   | 按下列标准累计评分：<br>①进度计划科学合理，符合招标文件工期要求的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分；<br>②分析可能出现进度滞后的原因，并制订科学合理、可行的赶工措施的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。                                                                                                                     |
| (9) | 资源配备计划<br>(0.00~2.00 分)      | 按下列标准累计评分：<br>①资金使用和劳动力安排计划合理且有计算说明的得 1 分，否则在                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                         | 大于或等于 0 且小于 1 分之间得分；<br>②主要材料用量和主要施工机械设备计划合理且有计算说明的得 1 分，否则在大于或等于 0 且小于 1 分之间得分。                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.2.4 (4)</b> | <b>信誉与业绩</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1)              | 市场信用<br>(0.00~3.00 分)   | 按下列标准之一评分：<br>①经中国水利工程协会认定为施工类 AA 及以上等级（且开标之日在有效期内，下同）的得 3 分；<br>②经中国水利工程协会认定为施工类 A 级的得 2 分；<br>③经中国水利工程协会认定为施工类 B 级的得 1 分；<br>④其他情况得 0 分。<br>注：①相关信用信誉的证明以获得证书进行认定，如为非证书形式体现的则提供相关证明文件，下同。②联合体投标时，以信用等级较低施工单位信用等级作为联合体的信用等级。                                        |
| (2)              | 获得奖励<br>(0.00~6.00 分)   | 按下列标准累计评分（最多得 6 分）：<br>①施工的水利工程近三年（从投标截止时间往前推算，以获奖证书或称号发出日期为准，下同）获得过 1 项国家级（如大禹奖、鲁班奖、詹天佑奖）优质工程奖的，得 2 分，最高得 4 分；<br>②施工的水利工程近三年获得过 1 项省级（如江汉杯、楚天杯）优质工程奖的，得 1 分，最高得 2 分。<br>注：①如联合体投标，须联合体牵头单位提供才可得分；②同一工程获得多个级别奖项的，按最高级别认定。                                           |
| (3)              | 工程创新<br>(0.00~1.00 分)   | 为推动技术创新，投标人在新技术、新工艺、新材料和新设备在水利行业有所创新，提高行业施工技术水平，且近三年取得中国水利工程协会颁发的新工法或获得省级及以上人民政府颁发的科学技术进步二等奖及以上的得 1 分，其他情况得 0 分。<br>注：①如联合体投标，联合体任意一方提供均可；②获得证书或者奖励的年限从投标截止日往前推算，以证书或奖励发出日期为准；③投标人应提供获奖证书或奖励颁发文件作为证明文件。                                                              |
| (4)              | 管理体系认证<br>(0.00~1.00 分) | 同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证（且开标之日在有效期内）的得 1 分，其他情况得 0 分。<br>注：如联合体投标，由联合体牵头单位提供。                                                                                                                                                   |
| (5)              | 财务状况<br>(0.00~1.00 分)   | 投标人有其基本帐户开户银行为本招标项目出具的不少于最高限价 10%的流动资金证明或有开户的商业银行为本招标项目出具的不少于最高限价 10%的贷款授信额度的，得 1 分。<br>注：如联合体投标，由联合体牵头单位提供。                                                                                                                                                         |
| (6)              | 承诺<br>(0.00~1.00 分)     | 按下列标准累计评分：<br>①承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于为施工人员办理相关保险、不拖欠施工员工资、保障施工人员福利等），且承诺接受相应违约处罚（不得低于招标文件专用合同条款的要求（如有），下同）的得 0.5 分，否则得 0 分；<br>②承诺施工过程中保证施工负责人（施工项目经理）、施工副项目经理和技术负责人、五大员月驻工地时间不得少于 22 天、不随意更换施工负责人（施工项目经理）和技术负责人，且承诺接受相应违约处罚（不得低于招标文件专用合同条款的要求（如有））的得 0.5 分，否则得 0 分。 |
| (7)              | 业绩<br>(0.00~12.00 分)    | 按下列标准累计评分（最多得 12 分）<br>(1) 总承包项目（含 EPC、DB 或 PC，下同）业绩评分标准（最多                                                                                                                                                                                                          |



|                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 分)                      | <p>得6分)：</p> <p>投标人近五年(从投标截止日期往前推算，以合同签订日期为准，下同)每承接过1项国内合同金额不低于1亿元的中型水库新建工程或中型水库除险加固工程工程总承包业绩的得2分，最多得6分。</p> <p>注：①如联合体投标，由联合体牵头单位提供；</p> <p>②提供的业绩如为联合体业绩，本单位在联合体业绩中作为牵头人的业绩才有效；</p> <p>③业绩证明材料：中标通知书、合同协议书(若中标通知书或合同协议书不能体现工程相关规模及金额，须提供其他证明文件，如项目批复文件或业主证明等)；</p> <p>④本次评标工程总承包业绩、施工业绩、信息化业绩赋分时，同一合同业绩得分只计取一次评分，不得重复累计记分，下同。</p> <p>(2) 施工业绩评分标准(最多得3分)：</p> <p>投标人近五年每承接过1项国内合同金额不低于1亿元的中型水库新建工程或中型水库除险加固工程施工业绩的得1分，最多得3分；</p> <p>注：①业绩证明材料：中标通知书、合同协议书(若中标通知书或合同协议书不能体现工程相关规模及金额，须提供其他证明文件，如项目批复文件或业主证明等)；</p> <p>②如为联合体，联合体中承担施工任务的单位提供；提供的业绩以联合体承接的，投标人须在该业绩中承担施工任务并提供联合体协议书。</p> <p>(3) 信息化业绩评分标准(最多得3分)：</p> <p>投标人近五年每承接过1项国内合同金额不低于600万元中型水库新建工程或中型水库除险加固工程信息化业绩的得1分，最多得3分。</p> <p>注：①业绩证明材料：中标通知书、合同协议书(若中标通知书或合同协议书不能体现工程相关规模及金额，须提供其他证明文件，如项目批复文件或业主证明等)；</p> <p>②如为联合体，联合体中承担信息化任务的单位提供；提供的业绩以联合体承接的，投标人须在该业绩中承担信息化任务并提供联合体协议书。</p> |
| <b>2.2.4 (5)</b> | <b>项目管理机构</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1)              | 总承包项目经理<br>(0.00~1.00分) | 具有水利工程类注册执业资格和水利水电工程类相关专业高级及以上技术职称得1分，否则得0分。<br>注：提供注册执业资格证书和职称证书作为证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (2)              | 施工负责人<br>(0.00~1.00分)   | 具有水利工程类专业中级及以上技术职称的，得1分，否则得0分。<br>注：提供职称证书作为证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (3)              | 信息化负责人<br>(0.00~1.00分)  | 具有信息化相关专业高级及以上技术职称或机电工程一级注册建造师证书或通信与广电工程一级注册建造师证书的得1分，否则得0分。<br>注：提供职称证书或注册执业资格证书作为证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (4)              | 其他管理人员<br>(0.00~2.00分)  | <p>根据其他管理人员的工作经验、具备的相应资格证书、技术职称、取得成果等综合打分，满足工程需求的得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分。</p> <p>注：不包括项目经理和技术负责人，可包括且不限于项目副经理、工程技术部负责人、合同管理人员、安全管理人员、财务人员、五大员等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.2.4 (6)</b> | <b>其他评审因素</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 失信信息或安全生产事故或质量事故（扣分制） | <p>按下列标准累计扣分，扣分不设下限：①投标人受到水利、发改或公共资源交易、住建行政主管部门公示的失信信息（以上述部门的官方网站（含监管平台或信用信息平台）公示的信息为准），且在投标截止时仍在公示期内的：每出现1次“一般失信信息”扣1分，每出现1次“严重失信信息”扣2分。②投标人近一年（从投标截止日往前推算，以相关部门的正式文件落款日期为准）承建的项目发生过安全生产事故或质量事故并负有责任的：一般事故的扣2分，较大事故的扣3分，重特大事故扣4分。安全事故或质量事故的认定以相关部门官方网站（含监管平台或信用信息平台）公示的信息为准。</p> <p>注：①根据《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》（水建设〔2024〕201号）确定投标人的失信信息属“一般失信信息”或“严重失信信息”。②同一失信行为被多个部门处罚的，仅选择扣分较高的条款进行认定；安全生产事故或质量事故同时被公示失信信息的，按安全生产事故或质量事故条款扣分，如安全生产事故或质量事故超过扣分时限但失信信息仍在公示期内的，按失信信息条款扣分。③以上扣分项信息可由招标人（或招标代理机构，下同）查询，招标人将查询、收集到的相关信息提供评标委员会统一讨论认可。</p> |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**说明：**“评标办法前附表”中所列“承包人建议书”、“组织实施方案”、“信誉与业绩”、“项目管理机构”、“其他评审因素”等标准，招标人根据招标项目具体特点和实际编制；如联合体投标，应在评分标准中加入根据联合体分工如何评审的说明。

## **1 评标方法**

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分排序在前的排名在前。

## **2 评审标准**

### **2.1 初步评审标准**

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### **2.2 分值构成与评分标准**

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 承包人建议书：见评标办法前附表；
- (3) 组织实施方案：见评标办法前附表；
- (4) 信誉与业绩：见评标办法前附表；
- (5) 项目管理机构：见评标办法前附表；
- (6) 其他评审因素：见评标办法前附表。

## **3 评标程序**

### **3.1 初步评审**

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章投标人须知第 3.5.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.2 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.3 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章投标人须知第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的（仅采取“最高投标限价”报价方式时），评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格



的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对组织实施方案计算出得分 C；

(4) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对信誉与业绩计算出得分 D；

(5) 按本章第 2.2.4 (5) 目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 E；

(6) 按本章第 2.2.4 (6) 目规定的评审因素和分值对其他评审因素计算出得分 F。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.2.3 投标人综合评分=A+B+C+D+E+F。

3.2.4 投标人的最终得分为所有评委的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值(保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入)。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清应通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照投标人的最终得分由高到低的顺序，按第 2 章投标人须知前附表第 7.1 款的规定确定中标人或推荐中标候选人。

3.4.2 招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人的推荐按第二章“投标人须知”第 10.1 款规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 总承包项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

#### **1.1.4 日期、检验和竣工**

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第 11.1 款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 18.1 款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第 18.9 款约定进行的试验。

1.1.4.11 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

#### **1.1.5 合同价格和费用**

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。



**1.1.5.4 暂列金额：**指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

**1.1.5.5 暂估价：**指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

**1.1.5.6 计日工：**指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

**1.1.5.7 质量保证金：**指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

#### **1.1.6 其他**

**1.1.6.1 书面形式：**指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

**1.1.6.2 承包人文件：**指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

**1.1.6.3 变更：**指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

### **1.2 语言文字**

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### **1.3 法律**

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### **1.4 合同文件的优先顺序**

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 发包人要求；
- (7) 承包人建议书；
- (8) 价格清单；
- (9) 其他合同文件。

### **1.5 合同协议书**

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### **1.6 文件的提供和照管**

#### **1.6.1 承包人文件的提供**

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承

包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

#### **1.6.2 发包人提供的文件**

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。

#### **1.6.3 文件错误的通知**

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

#### **1.6.4 文件的照管**

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

### **1.7 联络**

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

### **1.8 转让**

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

### **1.9 严禁贿赂**

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### **1.10 化石、文物**

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### **1.11 知识产权**

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。



### **1.12 文件及信息的保密**

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

### **1.13 发包人要求中的错误（A）**

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **1.13 发包人要求中的错误（B）**

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第 15 条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

- (1) 发包人要求中引用的原始数据和资料；
- (2) 对工程或其任何部分的功能要求；
- (3) 对工程的工艺安排或要求；
- (4) 试验和检验标准；
- (5) 除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

### **1.14 发包人要求违法**

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

## **2 发包人义务**

### **2.1 遵守法律**

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### **2.2 发出承包人开始工作通知**

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

### **2.3 提供施工场地**

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

### **2.4 办理证件和批件**

法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

## **2.5 支付合同价款**

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

## **2.6 组织竣工验收**

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

## **2.7 其他义务**

发包人应履行合同约定的其他义务。

# **3 监理人**

## **3.1 监理人的职责和权力**

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

## **3.2 总监理工程师**

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。总监理工程师超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

## **3.3 监理人员**

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

## **3.4 监理人的指示**

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，监理人在 24 小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **3.5 商定或确定**

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## **4 承包人**

### **4.1 承包人的一般义务**

#### **4.1.1 遵守法律**

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

#### **4.1.2 依法纳税**

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### **4.1.3 完成各项承包工作**

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

#### **4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责**

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

#### **4.1.5 保证工程施工和人员的安全**

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### **4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作**

承包人应按照第 10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### **4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害**

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影



响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### **4.1.8 为他人提供方便**

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

#### **4.1.9 工程的维护和照管**

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

#### **4.1.10 其他义务**

承包人应履行合同约定的其他义务。

### **4.2 履约担保**

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

### **4.3 分包和不得转包**

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

### **4.4 联合体**

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### **4.5 承包人项目经理**

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措

施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

#### **4.6 承包人人员的管理**

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意，并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第 4.5 款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过 3 天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过 3 天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

#### **4.7 撤换承包人项目经理和其他人员**

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

#### **4.8 保障承包人人员的合法权益**

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

#### **4.9 工程价款应专款专用**

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

#### **4.10 承包人现场查勘**

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

#### **4.11 不可预见物质条件 (A)**

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

#### **4.11 不可预见的困难和费用 (B)**

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

#### **4.12 进度计划**

##### **4.12.1 合同进度计划**

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

##### **4.12.2 合同进度计划的修订**

不论何种原因造成工程的实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

#### **4.13 质量保证**

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程



序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

## **5 设计**

### **5.1 承包人的设计义务**

#### **5.1.1 设计义务的一般要求**

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

#### **5.1.2 法律和标准的变化**

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施的，承包人应向发包人或其委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第 15 条或第 16.2 款约定执行。

### **5.2 承包人设计进度计划**

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

### **5.3 设计审查**

#### **5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。**

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的

发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 15 条、第 1.13 款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

#### **5.4 培训**

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 18.3 款约定的竣工验收前完成培训。

#### **5.5 竣工文件**

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第 5.3 款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

#### **5.6 操作和维修手册**

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

#### **5.7 承包人文件错误**

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第 1.13 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

### **6 材料和工程设备**

#### **6.1 承包人提供的材料和工程设备**

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

#### **6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）**

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、

规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

## **6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）**

发包人不提供材料和工程设备。

## **6.3 专用于工程的材料和工程设备**

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

## **6.4 实施方法**

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

## **6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备**

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## **7 施工设备和临时设施**

### **7.1 承包人提供的施工设备和临时设施**

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。



7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

#### **7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）**

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

#### **7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）**

发包人不提供施工设备或临时设施。

#### **7.3 要求承包人增加或更换施工设备**

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### **7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程**

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

### **8 交通运输**

#### **8.1 道路通行权和场外设施（A）**

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

#### **8.1 道路通行权和场外设施（B）**

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

#### **8.2 场内施工道路**

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

#### **8.3 场外交通**

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

#### **8.4 超大件和超重件的运输**

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

## **8.5 道路和桥梁的损坏责任**

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

## **8.6 水路和航空运输**

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## **9 测量放线**

### **9.1 施工控制网**

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### **9.2 施工测量**

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### **9.3 基准资料错误的责任**

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### **9.4 监理人使用施工控制网**

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## **10 安全、治安保卫和环境保护**

### **10.1 发包人的安全责任**

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。



## **10.2 承包人的安全责任**

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

## **10.3 治安保卫**

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

## **10.4 环境保护**

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

## **10.5 事故处理**

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## **11 开始工作和竣工**

### **11.1 开始工作**

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **11.2 竣工**

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

### **11.3 发包人引起的工期延误**

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

- (1) 变更；
- (2) 未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
- (3) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
- (6) 发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (7) 发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
- (8) 发包人造成工期延误的其他原因。

### **11.4 异常恶劣的气候条件**

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

### **11.5 承包人引起的工期延误**

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

### **11.6 工期提前**

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由

监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

### **11.7 行政审批迟延**

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

## **12 暂停工作**

### **12.1 由发包人暂停工作**

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约；
- （2）承包人擅自暂停工作；
- （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

### **12.2 由承包人暂停工作**

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

- （2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- （3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
- （4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

### **12.3 暂停工作后的照管**

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

### **12.4 暂停工作后的复工**

12.4.1 暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人



原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

## **12.5 暂停工作 56 天以上**

12.5.1 监理人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第 12.2.1 项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2 项的约定执行。

## **13 工程质量**

### **13.1 工程质量要求**

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### **13.2 承包人的质量检查**

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

### **13.3 监理人的质量检查**

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### **13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查**

#### **13.4.1 通知监理人检查**

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

#### **13.4.2 监理人未到场检查**

监理人未按第 13.4.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.4.3 项的约定重新检查。

#### **13.4.3 监理人重新检查**

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求

承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### **13.4.4 承包人私自覆盖**

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### **13.5 清除不合格工程**

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## **14 试验和检验**

### **14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验**

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### **14.2 现场材料试验**

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

### **14.3 现场工艺试验**

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

## **15 变更**

### **15.1 变更权**

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出有



关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

## **15.2 承包人的合理化建议**

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3 款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

## **15.3 变更程序**

### **15.3.1 变更的提出**

(1) 在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(3) 承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

### **15.3.2 变更估价**

监理人应按照第 3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第 15.2 款提出的合理化建议。

### **15.3.3 变更指示**

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

## **15.4 暂列金额**

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第 15.6 款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

## **15.5 计日工 (A)**

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

## 15.5 计日工 (B)

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

## 15.6 暂估价 (A)

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.3.2 项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 15.6 暂估价 (B)

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

## 16 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整 (A)

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

#### 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left\{ B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right\} - 1 \right]$$

式中：

$\Delta P$ ——需调整的价格差额；

$P_0$ ——第 17.3.4 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付

款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A---定值权重（即不调部分的权重）；

B1; B2; B3; ……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1; Ft2; Ft3; ……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01; F02; F03; ……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

#### 16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

#### 16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

#### 16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

#### 16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

#### 16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

### 16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

### 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

## 17 合同价格与支付



## 17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

(1) 合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

(2) 合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

(3) 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

## 17.2 预付款

### 17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

### 17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

### 17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

## 17.3 工程进度付款

### 17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

### 17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

(1) 设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

(2) 材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

(3) 技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

(4) 其他工程价款。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予

批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

### 17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
- (2) 当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
- (3) 当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
- (4) 当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
- (5) 当期根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
- (6) 当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
- (7) 当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
- (8) 当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

### 17.3.4 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

### 17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至



扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

## **17.5 竣工结算**

### **17.5.1 竣工付款申请单**

(1) 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

### **17.5.2 竣工付款证书及支付时间**

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款项支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定执行。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4 (4) 目的约定执行。

## **17.6 最终结清**

### **17.6.1 最终结清申请单**

(1) 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### **17.6.2 最终结清证书和支付时间**

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人

提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.4 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定执行。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4 (4) 目的约定执行。

## **18 竣工试验和竣工验收**

### **18.1 竣工试验**

18.1.1 承包人按照第 5.5 款和第 5.6 款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2 承包人应提前 21 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后 14 天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

(1) 第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；

(2) 第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

(3) 第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

### **18.2 竣工验收申请报告**

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### **18.3 竣工验收**

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后 28 天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告

后 28 天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

## **18.4 国家验收**

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

## **18.5 区段工程验收**

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## **18.6 施工期运行**

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

## **18.7 竣工清场**

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；



(2) 临时工程已拆除, 场地已按合同要求进行清理、平整或复原;

(3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料, 包括废弃的施工设备和材料, 已按计划撤离施工场地;

(4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物, 已按监理人指示全部清理;

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地, 或者场地清理未达到合同约定的, 发包人有权委托其他人恢复或清理, 所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

### **18.8 施工队伍的撤离**

工程接收证书颁发后的 56 天内, 除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外, 其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外, 缺陷责任期满时, 承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

### **18.9 竣工后试验 (A)**

除专用合同条款另有约定外, 发包人应:

(1) 为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料, 以及具有适当资质和经验的工作人员;

(2) 根据承包商按照第 5.6 款提供的手册, 以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验, 发包人可自行进行, 承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的, 承包人应按照合同的约定进行赔偿, 或者承包人提出修复建议, 按照发包人指示的合理期限内改正, 并承担合同约定的相应责任。

### **18.9 竣工后试验 (B)**

除专用合同条款另有约定外:

(1) 发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备;

(2) 承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器, 以及有资格和经验的工作人员;

(3) 承包人应在发包人在场的情况下, 进行竣工后试验。发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的, 承包人应按照合同的约定进行赔偿, 或者承包人提出修复建议, 按照发包人指示的合理期限内改正, 并承担合同约定的相应责任。

## **19 缺陷责任与保修责任**

### **19.1 缺陷责任期的起算时间**

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前, 已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程, 其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### **19.2 缺陷责任**

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内, 发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中, 发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的, 承包人应负责修复, 直

至检验合格为止。

**19.2.3** 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

**19.2.4** 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。

### **19.3 缺陷责任期的延长**

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

### **19.4 进一步试验和试运行**

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### **19.5 承包人的进入权**

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### **19.6 缺陷责任期终止证书**

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

### **19.7 保修责任**

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

## **20 保险**

### **20.1 设计和工程保险**

**20.1.1** 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

**20.1.2** 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

### **20.2 工伤保险**

#### **20.2.1 承包人员工伤保险**

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

#### **20.2.2 发包人员工伤保险**

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。



### **20.3 人身意外伤害险**

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### **20.4 其他保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

### **20.5 对各项保险的一般要求**

#### **20.5.1 保险凭证**

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

#### **20.5.2 保险合同条款的变动**

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

#### **20.5.3 持续保险**

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

#### **20.5.4 保险金不足的补偿**

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

#### **20.5.5 未按约定投保的补救**

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

#### **20.5.6 报告义务**

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## **21 不可抗力**

### **21.1 不可抗力的确认**

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

### **21.2 不可抗力的通知**

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

### **21.3 不可抗力后果及其处理**

#### **21.3.1 不可抗力造成损害的责任**

除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

(1) 永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担;

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

(4) 承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;

(5) 不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。

#### **21.3.2 迟延履行期间发生的不可抗力**

合同一方当事人迟延履行,在迟延履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。

#### **21.3.3 避免和减少不可抗力损失**

不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

#### **21.3.4 因不可抗力解除合同**

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,承包人应依照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款,参照第 22.2.3 项约定,由监理人按第 3.5 款商定或确定。

## **22 违约**

### **22.1 承包人违约**

#### **22.1.1 承包人违约的情形**

在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属承包人违约:

(1) 承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定;

(2) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;

(3) 承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定,未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;

(4) 承包人违反第 6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;

(5) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

(6) 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

(7) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(8) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(9) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

(2) 承包人发生第 22.1.1 (8) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3 项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。

(3) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目和第 22.1.1 (8) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

#### 22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1) 承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

(2) 发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定执行。

#### 22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

#### 22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承



包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

## **22.2 发包人违约**

### **22.2.1 发包人违约的情形**

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

### **22.2.2 因发包人违约解除合同**

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 12.2.1 项约定暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

### **22.2.3 解除合同后的付款**

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

### **22.2.4 解除合同后的承包人撤离**

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

## **22.3 第三人造成的违约**

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## **23 索赔**

### **23.1 承包人索赔的提出**

根据合同约定, 承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的, 应按以下程序向发包人提出索赔:

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内, 向监理人递交索赔意向通知书, 并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的, 工期不予顺延, 且承包人无权获得追加付款;

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内, 向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期, 并附必要的记录和证明材料;

(3) 索赔事件具有连续影响的, 承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知, 说明连续影响的实际情况和记录, 列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内, 承包人应向监理人递交最终索赔通知书, 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期, 并附必要的记录和证明材料。

### **23.2 承包人索赔处理程序**

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后, 应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料, 必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期, 并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内, 将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的, 视为认可索赔。

(3) 承包人接受索赔处理结果的, 发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的, 按第 24 条的约定执行。

### **23.3 承包人提出索赔的期限**

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后, 应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### **23.4 发包人的索赔**

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内, 向承包人发出索赔通知, 并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的, 丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同, 要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除, 或由承包人以其他方式支付给发包人。

## **24 争议的解决**

### **24.1 争议的解决方式**

发包人和承包人在履行合同发生争议的, 可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的, 可在专用合同条



款中约定下列一种方式解决:

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **24.2 友好解决**

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

## **24.3 争议评审**

**24.3.1** 采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

**24.3.2** 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

**24.3.3** 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内,向争议评审组提交一份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

**24.3.4** 除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内,邀请双方代表和有关人员举行调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

**24.3.5** 除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的 14 天内,争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

**24.3.6** 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审意见拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。

**24.3.7** 发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 第二节 专用合同条款

说明：

设计施工总承包、设计采购施工总承包招标时，通用合同条款不加修改的引用，专用合同条款由招标人根据招标项目管理实际，在通用合同条款的基础上自行拟定。

### 第三节 合同附件格式

#### 附件一：合同协议书

#### 合同协议书

合同编号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施\_\_\_\_\_（合同名称），已接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下简称“承包人”，联合体时为联合体名称）对该总承包项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）价格清单；
- （7）承包人建议书；
- （8）合同其他文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. ☐ 签约合同价：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

☐ 报价取费系数\_\_\_\_\_，合同结算价计算方式：\_\_\_\_\_。

4.承包人总承包项目经理：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_（如需其他人员）\_\_\_\_\_。

5.工作内容：承包人应按招标文件要求、投标文件承诺，完成\_\_\_\_\_（合同名称）的\_\_\_\_\_等建设任务。合同项目主要信息如下：

项目概况：\_\_\_\_\_。

承包范围：\_\_\_\_\_。

6.工程质量符合的标准和要求：\_\_\_\_\_。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期为\_\_\_\_\_天。承包人计划开始工作时间：\_\_\_\_\_，实际开始工作时间按照监理人发出的开工通知中载明的开始工作时间为准。

9. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，合同双方各执\_\_\_\_\_份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

或委托代理人：\_\_\_\_\_

承包人（联合体牵头人）：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

或委托代理人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_  
电 话：\_\_\_\_\_  
传 真：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账 号：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_  
电 话：\_\_\_\_\_  
传 真：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账 号：\_\_\_\_\_

承包人（联合体成员）：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

或委托代理人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

.....

注：如联合体中标，承包人签章处由联合体牵头人及成员单位一同签章。

## 附件二：联合体协议书（如有）

联合体协议书格式见第七章投标文件格式。



### 附件三：履约担保

#### 履约担保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称）（以下简称“发包人”）接受\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日参加\_\_\_\_\_（合同名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 附件四：预付款担保

### 预付款担保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

根据\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）与\_\_\_\_\_（发包人名称）（以下简称“发包人”）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订的\_\_\_\_\_（合同名称）合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份工程预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或授权人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第二卷

## 第五章 发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括以下内容：

### 一、功能要求

- （一）工程的目的。
- （二）工程规模。
- （三）性能保证指标（性能保证表）。
- （四）产能保证指标。

### 二、工程范围

- （一）概述
- （二）包括的工作
  - 1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
  - 2. 临时工程的设计与施工范围。
  - 3. 竣工验收工作范围。
  - 4. 技术服务工作范围。
  - 5. 培训工作范围。
  - 6. 保修工作范围。

#### （三）工作界区

#### （四）发包人提供的现场条件

- 1. 施工用电。
- 2. 施工用水。
- 3. 施工排水。

#### （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

- 1. 发包人需求任务书。
- 2. 发包人已完成的设计文件。

### 三、工艺安排或要求（如有）

### 四、时间要求

- （一）开始工作时间。

- (二) 设计完成时间。
- (三) 进度计划。
- (四) 竣工时间。
- (五) 缺陷责任期。
- (六) 其他时间要求。

## **五、技术要求**

- (一) 设计阶段和设计任务。
- (二) 设计标准和规范。
- (三) 技术标准和要求。
- (四) 质量标准。
- (五) 设计、施工和设备监造、试验（如有）。
- (六) 样品。
- (七) 发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

## **六、竣工试验**

- (一) 第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
- (二) 第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
- (三) 第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

## **七、竣工验收**

## **八、竣工后试验（如有）**

## **九、文件要求**

- (一) 设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
- (二) 沟通计划。
- (三) 风险管理计划。
- (四) 竣工文件和工程的其他记录。
- (五) 操作和维修手册。
- (六) 其他承包人文件。

## **十、工程项目管理规定**

- (一) 质量。
- (二) 进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
- (三) 支付。
- (四) HSE（健康、安全与环境管理体系）。



(五) 沟通。

(六) 变更。

#### **十一、其他要求**

(一) 对承包人的主要人员资格要求。

(二) 相关审批、核准和备案手续的办理。

(三) 对项目业主人员的操作培训。

(四) 分包。

(五) 设备供应商。

(六) 缺陷责任期的服务要求。

#### **附件：发包人要求附件清单（如有）**

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

## 第六章 发包人提供的资料

根据工程项目实际，发包人提供的资料信息应尽可能完整、准确、详细，如：

### 一、项目简介

- 1.工程概况；
- 2.水文、气象条件；
- 3.工程地质资料；
- 4.工程任务和规模；
- 5.工程布置及建筑物（如有）；
- 6.机电及金属结构（如有）；
- 7.施工组织设计（如有）；
- 8.建设征地与移民安置（如有）；
- 9.环境影响评价（如有）；
- 10.水土保持工程设计（如有）；
- 11.环境保护工程设计（如有）；
- 12.劳动安全与工业卫生；
- 13.节能评价（如有）；
- 14.其他资料（附图等）。

### 二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4. 其他资料。

三、是否公开发包前完成的可行性研究报告、勘察设计文件等

---

## 第三卷

## 第七章 投标文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）

### 投 标 文 件

招标编号：\_\_\_\_\_

联合体名称：\_\_\_\_\_（如联合体）

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章，如联合体为牵头人，下同）

联合体成员：\_\_\_\_\_（如联合体）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、投标保证金
- 四、联合体协议书
- 五、拟分包项目情况表（适用于非政府采购工程）；
- 五、分包意向协议书（适用于政府采购工程）；
- 六、中小企业声明函（适用于政府采购工程）；
- 七、项目管理机构
  - （一）项目管理机构组成表
  - （二）拟投入本工程的人员构成表
  - （三）主要管理和技术人员资历表
  - （四）其他管理人员和技术人员资历表
- 八、资格审查资料
  - （一）投标人基本情况表
  - （二）投标人财务状况
  - （三）投标人业绩情况
  - （四）投标人信誉情况
  - （五）承诺
- 九、价格清单
- 十、承包人建议书
- 十一、承包人实施组织计划
- 十二、投标人认为需提供的资料



## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）的投标总报价（其中投标报价取费系数：\_\_\_\_\_（如有）%），工期\_\_\_\_\_日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工总承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量标准：\_\_\_\_\_。

2. 我方拟任的总承包项目负责人：\_\_\_\_\_（姓名），证书名称：\_\_\_\_\_，证书编号：\_\_\_\_\_。

拟任的设计负责人：\_\_\_\_\_（姓名），证书名称：\_\_\_\_\_，证书编号：\_\_\_\_\_。

拟任的采购负责人：\_\_\_\_\_（姓名）。

拟任的施工项目经理：\_\_\_\_\_（姓名），证书名称：\_\_\_\_\_，证书编号：\_\_\_\_\_。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章投标人须知第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

联合体名称：\_\_\_\_\_（如联合体）

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

网 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注: 当采用“最高投标报价取费系数”报价方式进行报价时, 投标报价计算为本标段合同估算价\*  
投标报价取费系数。

## (二) 投标函附录

| 序号    | 条款名称      | 合同条款号   | 约定内容     | 备注 |
|-------|-----------|---------|----------|----|
| 1     | 工期        | 1.1.4.3 | _____日历天 |    |
| 2     | 缺陷责任期     | 1.1.4.5 | .....    |    |
| 3     | 分包        | 4.3.4   | .....    |    |
| 4     | 总承包项目负责人  | 4.5     | .....    |    |
| 5     | 质量目标      | 4.13    | .....    |    |
| 6     | 价格调整的差额计算 | 16.1.1  | 见价格指数权重表 |    |
| ..... | .....     | .....   | .....    |    |

**备注：**投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

价格指数权重表

| 名 称              |       | 基本价格指数          |       | 权 重            |         |        | 价格指数来源 |
|------------------|-------|-----------------|-------|----------------|---------|--------|--------|
|                  |       | 代号              | 指数值   | 代号             | 允许范围    | 投标人建议值 |        |
| 定值部分             |       |                 |       | A              |         |        |        |
| 变<br>值<br>部<br>分 | 人工费   | F <sub>01</sub> | ..... | B <sub>1</sub> | ___至___ | .....  | .....  |
|                  | 钢材    | F <sub>02</sub> | ..... | B <sub>2</sub> | ___至___ | .....  | .....  |
|                  | 水泥    | F <sub>03</sub> | ..... | B <sub>3</sub> | ___至___ | .....  | .....  |
|                  | ..... | .....           | ..... | .....          | .....   | .....  | .....  |
|                  | ..... | .....           | ..... | .....          | .....   | .....  | .....  |
|                  | ..... | .....           | ..... | .....          | .....   | .....  | .....  |
| 合 计              |       |                 |       |                |         | 1. 00  |        |

备注：除另有约定外，可调因子、定值权重和变值权重的允许范围以及基本价格指数的基准日期由招标人在招标文件中确定，变值权重建议值由投标人填写。可调因子的价格指数或价格指数的计算参数的选择由招标人在招标文件中确定。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反扫描件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

如采用银行保函，格式如下。

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下称“投标人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）的投标，\_\_\_\_\_（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）\_\_\_\_\_元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、联合体协议书（如有）

\_\_\_\_\_（所有成员单位全称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称：（牵头人简称—成员单位简称……）总承包项目联合体），共同参加\_\_\_\_\_（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。按照上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执\_\_\_\_\_份。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）  
单位地址：\_\_\_\_\_  
联系方式：\_\_\_\_\_

成员一名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）  
单位地址：\_\_\_\_\_  
联系方式：\_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

- 备注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 招标文件接受联合体投标，且投标人采用联合体投标的，投标文件应按招标文件要求及联合体协议书分工提供相应的评审资料；未采用联合体投标的，投标文件不需要提供联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企

业组成联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第 4 条中应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。

**4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第 4 条中可以参照第二章投标人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。**

## 五、拟分包项目情况表

|          |         |          |           |
|----------|---------|----------|-----------|
| 分包人名称    |         | 地 址      |           |
| 法定代表人    |         | 电 话      |           |
| 营业执照号码   |         | 资质等级     |           |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似项目 |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
| 分包人名称    |         | 地 址      |           |
| 法定代表人    |         | 电 话      |           |
| 营业执照号码   |         | 资质等级     |           |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似项目 |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |
|          |         |          |           |

日 期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：1. 本表适用于非政府采购工程。

2. 本表所列分包仅限于承包人自行建设范围内的非主体、非关键工程。

## 五、分包意向协议书

甲方：\_\_\_\_\_（投标人名称）

乙方：\_\_\_\_\_（接受分包合同企业名称）

乙方：\_\_\_\_\_（接受分包合同企业名称）

...

鉴于甲方参加\_\_\_\_\_（招标人名称）（以下简称招标人或发包人）\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：

1. 在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。

3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。

4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

| 序号 | 接受分包合同企业名称  | 分包合同工作内容名称 | 分包合同金额（万元） | 分包合同金额占比（%） | 满足分包工作的企业资质（如需） | 备注 |
|----|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|----|
|    |             |            |            |             |                 |    |
|    |             |            |            |             |                 |    |
|    |             |            |            |             |                 |    |
|    |             |            |            |             |                 |    |
|    |             |            |            |             |                 |    |
|    | 合计          |            |            |             |                 |    |
|    | 本项目合同金额（万元） |            |            |             |                 |    |

5. 本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。

6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。



8. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，甲方和乙方各执一份。

甲 方：\_\_\_\_\_（盖单位章）      乙 方：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托人：\_\_\_\_\_（签字）      法定代表人或其委托人：\_\_\_\_\_（签字）

乙 方：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托人：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

- 备注：1. 本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书可以参照第二章投标人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
5. 分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。

## 六、中小企业声明函（工程或服务）

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（招标人名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）（以下简称本工程）招标投标活动，本工程招标范围内的\_\_\_\_\_全部/部分\_\_\_\_\_内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（工作内容名称），属于\_\_\_\_\_（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_中型企业/小型企业/微型企业；

2. \_\_\_\_\_（工作内容名称），属于\_\_\_\_\_（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_中型企业/小型企业/微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：1. 政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。

3. 监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。

## 中小企业声明函（货物）

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（招标人名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部/部分由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）  
法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：1. 政府采购与工程建设有关的货物的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。

3. 监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。

## 七、项目管理机构

### (一) 项目管理机构组成表

| 序号                                           | 职务或专业 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 工作年限 | 技术职称 |    | 执业或职业资格证明 |        |    |    |       | 社会保险 | 备注 |
|----------------------------------------------|-------|----|----|------|------|------|----|-----------|--------|----|----|-------|------|----|
|                                              |       |    |    |      |      | 级别   | 专业 | 证书名称      | 级别(如有) | 证号 | 专业 | ..... |      |    |
| 一、主要管理和技术人员，按照“3. 主要管理人员和技术人员资历表”的格式提交资历表。   |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              | ..... |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
| 二、其他主要管理和技术人员，按照“4. 其他管理人员和技术人员资历表”的格式提交资历表。 |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|                                              |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |

| 序号 | 职务或专业 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 工作年限 | 技术职称 |    | 执业或职业资格证明 |        |    |    |       | 社会保险 | 备注 |
|----|-------|----|----|------|------|------|----|-----------|--------|----|----|-------|------|----|
|    |       |    |    |      |      | 级别   | 专业 | 证书名称      | 级别(如有) | 证号 | 专业 | ..... |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    | ..... |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |

三、各专业配备工程师，按照“4.其他管理人员和技术人员资历表”的格式提交资历表。

|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、五大员，按照“4.其他管理人员和技术人员资历表”的格式提交资历表。



| 序号 | 职务或专业 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 工作年限 | 技术职称 |    | 执业或职业资格证明 |        |    |    |       | 社会保险 | 备注 |
|----|-------|----|----|------|------|------|----|-----------|--------|----|----|-------|------|----|
|    |       |    |    |      |      | 级别   | 专业 | 证书名称      | 级别(如有) | 证号 | 专业 | ..... |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    |       |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |
|    | ..... |    |    |      |      |      |    |           |        |    |    |       |      |    |

备注：本表后附所列人员与单位签订的劳动合同和社会保险凭证。社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等；社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。属退休人员的须提供退休证明和投标单位的聘用协议（或劳务合同）。

(二) 拟投入本工程的人员构成表

|                    |    |       |        |        |       |        |        |       |        |    |  |
|--------------------|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|----|--|
| 投标人雇佣人员总数          |    |       |        |        |       |        |        |       |        |    |  |
| 雇佣人员类型、数量及比例       |    | 数 量   |        |        |       |        |        |       |        |    |  |
|                    |    | 管理人员  |        | 技术人员   |       | 技术工人   |        | 其他    |        |    |  |
|                    |    | 数量    | 比例     | 数量     | 比例    | 数量     | 比例     |       |        |    |  |
|                    |    |       |        |        |       |        |        |       |        |    |  |
| 投入本工程的雇佣人员总数       |    |       |        |        |       |        |        |       |        |    |  |
| 投入本工程的雇佣人员类型、数量及比例 | 人员 | 管理人员  |        |        | 技术人员  |        |        | 技术工人  |        | 其他 |  |
|                    |    | 工作经验  |        | 具有高级职称 | 工作经验  |        | 具有高级职称 | 工作经验  |        |    |  |
|                    |    | 5 年以上 | 10 年以上 |        | 5 年以上 | 10 年以上 |        | 5 年以上 | 10 年以上 |    |  |
|                    | 数量 |       |        |        |       |        |        |       |        |    |  |
|                    | 比例 |       |        |        |       |        |        |       |        |    |  |

**(三) 主要管理和技术人员资历表**

|                 |                                   |             |      |     |          |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|------|-----|----------|
| 姓 名             |                                   | 年 龄         |      | 专 业 |          |
| 拟在本工程项目<br>担任职务 |                                   | 公司单位<br>职 务 |      | 职 称 |          |
| 毕业学校            | ____年____月毕业于____学校____专业，学制____年 |             |      |     |          |
| 经 历             |                                   |             |      |     |          |
| ____年~____年     | 参加过的工程项目名称                        |             | 担任何职 |     | 发包人及联系电话 |
|                 |                                   |             |      |     |          |
|                 |                                   |             |      |     |          |
|                 |                                   |             |      |     |          |
|                 |                                   |             |      |     |          |
|                 |                                   |             |      |     |          |
| 获奖情况            |                                   |             |      |     |          |
| 目前任职项目<br>状况    | 项目名称                              |             |      |     |          |
|                 | 担任职位                              |             |      |     |          |
|                 | 可以调离日期                            |             |      |     |          |
| 备 注             |                                   |             |      |     |          |

备注：附学历证、职称证、执业证或职业证等相关证书（根据资格评审或评分标准对该人员的要求提供）及业绩证明材料扫描件。

**（四）其他管理人员和技术人员资历表**

|               |                                       |             |      |     |          |
|---------------|---------------------------------------|-------------|------|-----|----------|
| 姓 名           |                                       | 年 龄         |      | 专 业 |          |
| 拟在本工程项目担任职务   |                                       | 公司单位<br>职 务 |      | 职 称 |          |
| 毕业学校          | _____年_____月毕业于_____学校_____专业，学制____年 |             |      |     |          |
| 经 历           |                                       |             |      |     |          |
| _____年~_____年 | 参加过的工程项目名称                            |             | 担任何职 |     | 发包人及联系电话 |
|               |                                       |             |      |     |          |
|               |                                       |             |      |     |          |
|               |                                       |             |      |     |          |
|               |                                       |             |      |     |          |
|               |                                       |             |      |     |          |
|               |                                       |             |      |     |          |
| 获奖情况          |                                       |             |      |     |          |
| 目前任职项目<br>状况  | 项目名称                                  |             |      |     |          |
|               | 担任职位                                  |             |      |     |          |
|               | 可以调离日期                                |             |      |     |          |
| 备注            |                                       |             |      |     |          |

备注：附人员学历证、职称证、执业（或职业）证、单位提供的工作经验证明（根据评分标准对该人员的要求提供）扫描件。

## 八、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

|                        |     |  |        |          |    |  |
|------------------------|-----|--|--------|----------|----|--|
| 投标人<br>(或联合体牵头)<br>名称  |     |  |        |          |    |  |
| 注册地址                   |     |  |        | 邮政编码     |    |  |
| 联系方式                   | 联系人 |  |        | 电 话      |    |  |
|                        | 传 真 |  |        | 电子邮件     |    |  |
| 法定代表人                  | 姓名  |  | 技术职称   |          | 电话 |  |
| 技术负责人                  | 姓名  |  | 技术职称   |          | 电话 |  |
| 成立时间                   |     |  | 员工总人数: |          |    |  |
| 企业资质等级                 |     |  | 其中     | 注册执业资格人员 |    |  |
| 营业执照号                  |     |  |        | 高级职称人员   |    |  |
| 注册资金                   |     |  |        | 中级职称人员   |    |  |
| 开户银行                   |     |  |        | 初级职称人员   |    |  |
| 账户账号                   |     |  |        | 技工       |    |  |
| 经营范围                   |     |  |        |          |    |  |
| 资产构成情况及投资参<br>股的关联企业情况 |     |  |        |          |    |  |
| 备注                     |     |  |        |          |    |  |

备注: 1. 本表后应附法人营业执照、资质证书等材料的扫描件。

2. 投标人应当如实披露相关关联单位的情况, 没有相关关联单位的明确填“无”。

3. 以联合体形式投标的, 联合体各成员应分别填写。



(一)投标人基本情况表

|                    |     |  |        |          |    |  |
|--------------------|-----|--|--------|----------|----|--|
| 联合体成员（如有）          |     |  |        |          |    |  |
| 注册地址               |     |  |        | 邮政编码     |    |  |
| 联系方式               | 联系人 |  |        | 电 话      |    |  |
|                    | 传 真 |  |        | 电子邮件     |    |  |
| 法定代表人              | 姓名  |  | 技术职称   |          | 电话 |  |
| 技术负责人              | 姓名  |  | 技术职称   |          | 电话 |  |
| 成立时间               |     |  | 员工总人数： |          |    |  |
| 企业资质等级             |     |  | 其中     | 注册执业资格人员 |    |  |
| 营业执照号              |     |  |        | 高级职称人员   |    |  |
| 注册资金               |     |  |        | 中级职称人员   |    |  |
| 开户银行               |     |  |        | 初级职称人员   |    |  |
| 账户账号               |     |  |        | 技工       |    |  |
| 经营范围               |     |  |        |          |    |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |     |  |        |          |    |  |
| 备注                 |     |  |        |          |    |  |

备注：1. 本表后应附法人营业执照、资质证书等材料的扫描件。

2. 投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

## (二)近年财务状况

### 1. 近三年财务状况表

单位名称：\_\_\_\_\_

| 名称         | 单位 | _____年 | _____年 | _____年 | 近3年平均值 |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 一、注册资金     | 万元 |        |        |        | -      |
| 二、净资产      | 万元 |        |        |        | -      |
| 三、总资产      | 万元 |        |        |        |        |
| 四、固定资产     | 万元 |        |        |        | -      |
| 五、流动资产     | 万元 |        |        |        |        |
| 六、流动负债     | 万元 |        |        |        |        |
| 七、负债合计     | 万元 |        |        |        |        |
| 八、营业收入     | 万元 |        |        |        |        |
| 九、净利润      | 万元 |        |        |        | -      |
| 十、现金流量净额   | 万元 |        |        |        | -      |
| 十一、主要财务指标  |    |        |        |        | -      |
| 1. 净资产收益率  | %  |        |        |        |        |
| 2. 总资产报酬率  | %  |        |        |        |        |
| 3. 主营业务利润率 | %  |        |        |        | -      |
| 4. 资产负债率   | %  |        |        |        |        |
| 5. 流动比率    | %  |        |        |        |        |
| 6. 速动比率    | %  |        |        |        |        |

备注：1. 本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。

投标截止日如在6月30日以前，则近三年是指上上上年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018年5月30日，近三年是指2014年度、2015年度、2016年度。

投标截止日如在6月30日以后，则近三年是指上上年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018年7月1日，近三年是指2015年度、2016年度、2017年度。

2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3. 如联合体投标，联合体成员单位须分别填写本表并提供财务状况表。

## 2. 拟投入的流动资金函

\_\_\_\_\_ (招标人名称):

我方拟投入\_\_\_\_\_ (项目名称)\_\_\_\_\_ (标段名称)的流动资金为\_\_\_\_\_ 万元, 资金来源\_\_\_\_\_。

附件: 资金来源证明文件

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_ 月\_\_\_\_ 日

备注: 1. 资金来源填写基本账户开户银行的存款、银行信贷或其他形式。  
2. 如联合体投标, 由牵头人提供。

### (三) 投标人业绩情况

#### 1.近\_\_年总承包类似项目业绩表

| 序号 | 工程名称                     | (项目 1) | (项目 2) | ..... |
|----|--------------------------|--------|--------|-------|
| 1  | 总承包人名称<br>(联合体须注明牵头人及成员) |        |        |       |
| 2  | 工程所在地                    |        |        |       |
| 3  | 发包人名称                    |        |        |       |
| 4  | 发包人地址                    |        |        |       |
| 5  | 合同金额                     |        |        |       |
| 6  | 合同签订时间                   |        |        |       |
| 7  | 项目负责人姓名                  |        |        |       |
| 8  | 技术负责人姓名                  |        |        |       |
| 9  | 工程简况                     |        |        |       |
| 10 | 工程类型或工程规模.....           |        |        |       |

备注：1. 附总承包合同和其他证明文件（中标通知书或验收证明文件或业主证明）等证明材料扫描件，且提供的业绩证明材料须具有体现工程类型或工程规模；如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书（明确已承担的合同工作内容、合同额等）。

2. 本表格内的信息投标人应如实填写，如因投标人不填或者虚假填报影响评标委员会评审的，后果自负。

## 2.近\_\_年勘察设计类似项目业绩表

| 序号 | 工程名称             | (项目 1) | (项目 2) | ..... |
|----|------------------|--------|--------|-------|
| 1  | 勘察设 <b>计</b> 人名称 |        |        |       |
| 2  | 工程所在地            |        |        |       |
| 3  | 发包人名称            |        |        |       |
| 4  | 发包人地址            |        |        |       |
| 5  | 服务费              |        |        |       |
| 6  | 合同签订时间           |        |        |       |
| 7  | 获奖情况             |        |        |       |
| 8  | 项目负责人姓名          |        |        |       |
| 9  | 技术负责人姓名          |        |        |       |
| 10 | 工程简况             |        |        |       |
| 11 | .....            |        |        |       |

备注：1. 附勘察**设计**合同和其他证明文件（中标通知书或验收证明文件或业主证明）或获奖（如有）等证明材料扫描件，且提供的业绩证明材料须具有体现工程类型或工程规模的内容；如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书（明确已承担的设计部分工作、合同额等）。

2. 本表格内的信息投标人应如实填写，如因投标人**不填**或者虚假填报影响评标委员会评审的，后果自负。



### 3.近\_\_年施工类似项目业绩表

| 序号 | 工程名称    | (项目 1) | (项目 2) | ..... |
|----|---------|--------|--------|-------|
| 1  | 承包人名称   |        |        |       |
| 2  | 工程所在地   |        |        |       |
| 3  | 发包人名称   |        |        |       |
| 4  | 发包人地址   |        |        |       |
| 5  | 承包合同额   |        |        |       |
| 6  | 合同签订时间  |        |        |       |
| 7  | 获奖情况    |        |        |       |
| 8  | 项目负责人姓名 |        |        |       |
| 9  | 技术负责人姓名 |        |        |       |
| 10 | 工程简况    |        |        |       |
| 11 | .....   |        |        |       |

备注：1. 附施工合同和其他证明文件（中标通知书或验收证明文件或业主证明）或获奖（如有）等证明材料扫描件，且提供的业绩证明材料须具有体现工程类型或工程规模的内容；如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书（明确已承担的施工部分内容、合同额等）。

2. 本表格内的信息投标人应如实填写，如因投标人不填或者虚假填报影响评标委员会评审的，后果自负。

### 4.近\_\_年\_\_类似项目业绩表

.....

#### (四) 投标人信用信誉情况

##### 4-1 企业信誉声明

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形：

1. 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
  2. 被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
  3. 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
  4. 被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）列入严重违法失信企业名单；
  5. 被人民法院在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人名单；
  6. 近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人被人民法院判决为行贿罪；
  7. 法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（15）目规定的不得存在其他情形；
- 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

- 备注：1. 投标人应针对第二章“投标人须知”第 1.4.1 项的要求，在此对其信誉情况做出声明。如上格式文件所示。如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。
2. 近 3 年是指从投标截止日往前推算的 3 年，如投标截止日为 2020 年 10 月 1 日，则近 3 年是指 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。
3. 招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿罪等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。

#### 4-2 水利市场信用、安全生产标准化、获得奖励、管理体系认证情况

##### 1. 水利市场信用情况

单位名称：

| 序号 | 信用评价等级 | 评价结果公布日期 | 评价单位 | 备注 |
|----|--------|----------|------|----|
|    |        |          |      |    |
|    |        |          |      |    |

备注：1.相关信用信誉的证明以获得证书进行认定，如为非证书形式体现的则提供相关证明文件。

2. 如联合体投标，各联合体成员单位应分别提供。

## 2. 安全生产标准化情况

单位名称：

| 序号 | 安全生产标准化等级 | 颁证日期 | 颁证单位 | 备注 |
|----|-----------|------|------|----|
|    |           |      |      |    |
|    |           |      |      |    |

备注：本表后附施工企业水利安全生产标准化等级证书的扫描件。

### 3. 获得奖励情况

单位名称：

| 序号 | 获得奖励名称 | 获得奖励项目名称 | 获得奖励编号 | 颁发单位 | 级别           | 颁发日期 | 备注 |
|----|--------|----------|--------|------|--------------|------|----|
|    |        |          |        |      | (填: 国家级或省部级) |      |    |
|    |        |          |        |      |              |      |    |
|    |        |          |        |      |              |      |    |

备注：1. 近年获得的奖励从投标截止日往前推算，以获奖证书或称号发出日期为准；

2. 投标人获得的奖励（奖励类型按招标文件要求），均按以上顺序用此表填写，并在本表后附获奖证书等证明材料扫描件。

3. 如联合体投标，各联合体成员单位应分别提供。

#### 4. 管理体系认证情况

单位名称：

| 序号 | 体系认证名称 | 认证标准 | 认证单位 | 认证时间 | 有效期 | 备 注 |
|----|--------|------|------|------|-----|-----|
| 1  |        |      |      |      |     |     |
| 2  |        |      |      |      |     |     |
| 3  |        |      |      |      |     |     |

备注：1.本表后附管理体系认证证书扫描件（投标截止时应在有效期内）。

2.如联合体投标，联合体各成员单位应分别提供。



4-3 近 3 年发生的诉讼和仲裁情况表

单位名称:

| 类别   | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
|------|----|------|------|--------|
| 诉讼情况 |    |      |      |        |
|      |    |      |      |        |
|      |    |      |      |        |
| 仲裁情况 |    |      |      |        |
|      |    |      |      |        |
|      |    |      |      |        |

- 备注:** 1. 近 3 年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的, 且与签订或履行承包合同有关的案件, 不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。
2. 近 3 年从投标截止日往前推算, 以仲裁裁决或判决书时间为准。
3. 如联合体投标, 联合体各成员单位应分别填写此表。

### (五)承诺

包括（但不限于）：

（招标文件编制时，根据招标项目要求编写）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

备注：1. 以上承诺均应由投标人法定代表人签名，并加盖单位公章（联合体时，由牵头人提供）；  
2. 如果投标人作出的承诺违反招标文件第四章合同条款实质性内容的，则其投标文件可视为未响应招标文件的要求，其投标将被否决。

## 九、价格清单（A）

说明：当采用“最高投标限价”报价方式进行报价时，参照本格式。

### （一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：\_\_\_\_\_。（A）

1.3 勘察设计费的说明：\_\_\_\_\_。（B）

1.4 建筑安装工程费的说明：\_\_\_\_\_。

1.5 工程设备费的说明：\_\_\_\_\_。

1.6 必备的备品备件费的说明：\_\_\_\_\_。

1.7 技术服务费的说明：\_\_\_\_\_。

1.8 暂列金额的说明：\_\_\_\_\_。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其他费用的说明：\_\_\_\_\_。

备注：“1.3” - “1.10”的说明可根据具体的招标内容，在招标文件或投标文件制作时相应保留修改。

## (二) 价格清单

### 2.1 投标报价汇总表

标段名称:

| 序号    | 项目名称 | 投标报价 (万元) | 备注 |
|-------|------|-----------|----|
|       |      |           |    |
|       |      |           |    |
|       |      |           |    |
|       |      |           |    |
|       |      |           |    |
|       |      |           |    |
| 投标总报价 |      |           |    |

注：投标总报价和分项报价超过最高限价和分项限价的投标被视为无效投标报价，投标将被否决。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.2 价格清单

### 2.2.1 勘察设计费报价

表 1 勘察设计报价表

单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金 额（元） | 备注 |
|----|------|------|--------|----|
|    |      |      |        |    |
|    |      |      |        |    |
|    |      |      |        |    |
|    |      |      |        |    |
|    |      |      |        |    |
|    |      |      |        |    |

附：计算表。

表 2 勘察设计费计算表（格式）

| 序号 | 阶段      | 收费基价 | 比例 | 专业调整系数 | 工程复杂程度调整系数 | 附加调整系数 | 作业准备系数 | 浮动系数 | 取费（元） |
|----|---------|------|----|--------|------------|--------|--------|------|-------|
| 1  | _____阶段 |      |    |        |            |        |        |      |       |
|    | .....   |      |    |        |            |        |        |      |       |
|    | 其他专项设计  |      |    |        |            |        |        |      |       |
|    | .....   |      |    |        |            |        |        |      |       |
|    | .....   |      |    |        |            |        |        |      |       |



## 2.2.2 建筑安装工程费报价

(以下“清单说明”、“报价说明”根据招标项目实际情况具体修改)

### 2.2.2.1 清单说明

(1) 工程数量清单中所列工程量是依据批复的设计文件及发包人重新核算计算的工程数量。

(2) 工程数量清单应与投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、发包人提供资料和要求及图纸等文件同时阅读与理解。

(3) 工程量清单列出的任何数量,不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量;招标人提供的工程数量清单中所列项目和工程量仅限用于投标报价编制、合同约定的变更和支付的参考,不作为最终结算和支付的依据,最终结算按照合同约定以\_\_\_\_\_结算。

(4) 在评标过程中,评标委员会对投标人已标价工程数量清单中有计算和汇总方面的算术错误,按照招标文件约定的原则进行算术性校核和修正。

(5) 中标后,合同所列工程量的变动,丝毫不会使合同条款无效或降低,也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

### 2.2.2.2 报价说明

(1) 投标报价应包括按照招标文件的要求实施完成本次招标的全部工程,以及修复任何缺陷(含保修期)所需的全部费用。

(2) 投标人填写工程数量清单时应按照招标人提供的工程数量清单规则填写。

工程数量清单计价表中的每一项目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。投标人没有填入单价或价格的项目,其费用应视为已分摊在工程数量清单的有关项目的单价或价格中。

(3) 投标人报价中应对涉及工程质量的主要直接费的降低进行说明,工人工资、社会保障等不得低于国家或工程所在地规定的标准。

(4) 承包人必须完成工程数量清单中未填入单价或价格的工程项目,但不能得到另外的结算和支付。

(5) 对作业方法和材料的一般要求或说明,不必重复或摘要写入工程数量清单内。给工程数量清单各支付项标价前,须参阅合同文件的有关部分。

(6) 其他说明

---

### 2.2.2.3 建筑安装工程报价

表 1 建筑安装工程报价汇总表

| 项目编号 | 工程或费用名称 | 投标报价（万元） | 备注 |
|------|---------|----------|----|
|      |         |          |    |
|      |         |          |    |
|      |         |          |    |
|      |         |          |    |
| 合计报价 |         |          |    |





**表 3 承包项目分解表（格式）**

“表 2 已标价工程量清单”中，工程量以“项”计的承包项目，投标人报价时应对其进行分项细化，工程或费用名称、项目编号应与“表 2 已标价工程量清单”一致。

**按“项”承包项目分解表**\_\_\_\_

工程或费用名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

| 分序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------|----|-----|-------|-------|----|
|     |      |    |     |       |       |    |
|     |      |    |     |       |       |    |
|     |      |    |     |       |       |    |
| 合计  |      |    |     |       |       |    |

注：本表格式可根据实际进行修改、扩展。

表 4 工程单价汇总表（格式）

单价：元

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机 械<br>使用费 | 其他直<br>接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | …… | 税金 | 合计 |
|----|------|------|------|-----|-----|------------|-----------|-----|----|------|----|----|----|
| 1  |      | ……工程 |      |     |     |            |           |     |    |      |    |    |    |
|    |      |      |      |     |     |            |           |     |    |      |    |    |    |
|    |      |      |      |     |     |            |           |     |    |      |    |    |    |
| …… |      | ……工程 |      |     |     |            |           |     |    |      |    |    |    |
|    |      |      |      |     |     |            |           |     |    |      |    |    |    |
|    |      |      |      |     |     |            |           |     |    |      |    |    |    |



表 5 工程单价费(税)率汇总表（格式）

| 序号    | 工程类别    | 取费费率  |     |    |    | 备注 |
|-------|---------|-------|-----|----|----|----|
|       |         | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 |    |
| 1     | .....工程 |       |     |    |    |    |
|       |         |       |     |    |    |    |
|       |         |       |     |    |    |    |
| ..... | .....工程 |       |     |    |    |    |
|       |         |       |     |    |    |    |
|       |         |       |     |    |    |    |
|       |         |       |     |    |    |    |

表 6 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表（格式）

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |
|----|----|------|------|-----|-----|-------|--|--|--|----|----|
|    |    |      |      |     |     |       |  |  |  |    |    |
|    |    |      |      |     |     |       |  |  |  |    |    |
|    |    |      |      |     |     |       |  |  |  |    |    |
|    |    |      |      |     |     |       |  |  |  |    |    |
|    |    |      |      |     |     |       |  |  |  |    |    |

表 7 投标人生产混凝土配合比材料费表（格式）

单位：元

| 序号 | 工程部位 | 混凝土<br>强度等级 | 水泥<br>强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量 (kg/m³) |   |   |  |  |  | 单价<br>(元/m³) | 备注 |
|----|------|-------------|------------|----|-----|---------------|---|---|--|--|--|--------------|----|
|    |      |             |            |    |     | 水泥            | 砂 | 石 |  |  |  |              |    |
|    |      |             |            |    |     |               |   |   |  |  |  |              |    |
|    |      |             |            |    |     |               |   |   |  |  |  |              |    |
|    |      |             |            |    |     |               |   |   |  |  |  |              |    |
|    |      |             |            |    |     |               |   |   |  |  |  |              |    |
|    |      |             |            |    |     |               |   |   |  |  |  |              |    |
|    |      |             |            |    |     |               |   |   |  |  |  |              |    |
|    |      |             |            |    |     |               |   |   |  |  |  |              |    |

表 8 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表（格式）

单位：元

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|------|-------------|----|
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |
|    |      |      |      |             |    |

表 9 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表（格式）

单位：元 / 台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |     |     |    | 二类费用 |    |   |  |  |  |    | 合计 |
|----|------|------|------|-----|-----|----|------|----|---|--|--|--|----|----|
|    |      |      | 折旧费  | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工   | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |    |
|    |      |      |      |     |     |    |      |    |   |  |  |  |    |    |
|    |      |      |      |     |     |    |      |    |   |  |  |  |    |    |
|    |      |      |      |     |     |    |      |    |   |  |  |  |    |    |
|    |      |      |      |     |     |    |      |    |   |  |  |  |    |    |
|    |      |      |      |     |     |    |      |    |   |  |  |  |    |    |
|    |      |      |      |     |     |    |      |    |   |  |  |  |    |    |
|    |      |      |      |     |     |    |      |    |   |  |  |  |    |    |

表 10 设备采购及材料采购费用明细表（格式）

| 项目<br>编号 | 项目<br>名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 单价组成（元） |     |     |         | 合价<br>(元) |
|----------|----------|----|----|----|-----------|---------|-----|-----|---------|-----------|
|          |          |    |    |    |           | 出厂价     | 运杂费 | 采保费 | 检验（率定）费 |           |
|          |          |    |    |    |           |         |     |     |         |           |
|          |          |    |    |    |           |         |     |     |         |           |
|          |          |    |    |    |           |         |     |     |         |           |
|          |          |    |    |    |           |         |     |     |         |           |
|          |          |    |    |    |           |         |     |     |         |           |
|          |          |    |    |    |           |         |     |     |         |           |
|          | 合计       |    |    |    |           |         |     |     |         |           |

说明：设备采购费用项目编号和项目名称应与工程量报价单一致。



表 11 工程单价计算表（格式）

建筑单价分析表

单价编号: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

单 价: \_\_\_\_\_

分析单位: \_\_\_\_\_

| 施工方法: |       |    |    |       |       |
|-------|-------|----|----|-------|-------|
| 编号    | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1     | 直接工程费 |    |    |       |       |
| 1.1   | 直接费   |    |    |       |       |
| 1.1.1 | 人工费   |    |    |       |       |
|       | 工长    | 工时 |    |       |       |
|       | 高级工   | 工时 |    |       |       |
|       | 中级工   | 工时 |    |       |       |
|       | 初级工   | 工时 |    |       |       |
| 1.1.2 | 材料费   |    |    |       |       |
|       |       |    |    |       |       |
|       | 其他材料费 |    |    |       |       |
| 1.1.3 | 机械使用费 |    |    |       |       |
|       |       | 台时 |    |       |       |
|       | 其它机械费 |    |    |       |       |
| 1.2   | 其他直接费 |    |    |       |       |
| 2     | 间接费   |    |    |       |       |
| 3     | 利润    |    |    |       |       |
| 4     | 材料补差  |    |    |       |       |
| 5     | 税金    |    |    |       |       |
|       | 合计    |    |    |       |       |

注：项目编号和项目名称应与工程量清单中的一致，此表可按同样格式扩展。

**安装单价分析表（格式）**

单价编号：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

型号及规格：\_\_\_\_\_

单 价：\_\_\_\_\_

分析单位：\_\_\_\_\_

| 安装方法: |           |    |    |       |       |
|-------|-----------|----|----|-------|-------|
| 编号    | 名称及规格     | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1     | 直接工程费     |    |    |       |       |
| 1.1   | 直接费       |    |    |       |       |
| 1.1.1 | 人工费       |    |    |       |       |
|       | 工长        | 工时 |    |       |       |
|       | 高级工       | 工时 |    |       |       |
|       | 中级工       | 工时 |    |       |       |
|       | 初级工       | 工时 |    |       |       |
| 1.1.2 | 材料费       |    |    |       |       |
|       |           |    |    |       |       |
|       | 其他材料费     |    |    |       |       |
| 1.1.3 | 机械使用费     |    |    |       |       |
|       |           | 台时 |    |       |       |
|       | 其它机械费     |    |    |       |       |
| 1.2   | 其他直接费     |    |    |       |       |
| 2     | 间接费       |    |    |       |       |
| 3     | 利润        |    |    |       |       |
| 4     | 材料补差      |    |    |       |       |
| 5     | 未计价装置性材料费 |    |    |       |       |
| 6     | 税金        |    |    |       |       |
|       | 合计        |    |    |       |       |

注：项目编号和项目名称应与工程量清单中的一致，此表可按同样格式扩展。

表 12 人工费单价汇总表（格式）

| 序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|----|
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |
|    |    |    |       |    |

表 13 费用系数汇总表（格式）

| 序号 | 名称 | 其他直接费<br>费率 | 间接费率 | 利润率 | 税率 | 备注 |
|----|----|-------------|------|-----|----|----|
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |
|    |    |             |      |     |    |    |

### 2.2.3 工程设备费清单

单位：元

| 序号   | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
|------|------|------|----|----|----|
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
|      |      |      |    |    |    |
| 合计报价 |      |      |    |    |    |

备注：招标时可视情况决定是否保留此表。工程设备费用可在“2.2.2 建筑安装工程费报价”中考虑，可不用此表，如在“2.2.2”中考虑仍列此表的，其费用仅作为参考不汇入总价。

#### 2.2.4 必备的备品备件费清单

单位：元

| 序号   | 备品备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
|------|--------|------|----|----|----|
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
|      |        |      |    |    |    |
| 合计报价 |        |      |    |    |    |

备注：招标时可视情况决定是否保留此表。工程设备费用可在“2.2.2 建筑安装工程费报价”中考虑，可不用此表，如在“2.2.2”中考虑仍列此表的，其费用仅作为参考不汇入总价。



2.2.5 技术服务费清单

单位：元

| 序号   | 项目名称 | 工作内容 | 金 额 | 备注 |
|------|------|------|-----|----|
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
|      |      |      |     |    |
| 合计报价 |      |      |     |    |

2.2.6 暂估价清单

2.6.1 材料暂估价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |

2.6.2 工程设备暂估价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |

2.6.3 专业工程暂估价表

单位：元

| 序号  | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
|-----|--------|------|----|
|     |        |      |    |
|     |        |      |    |
|     |        |      |    |
|     |        |      |    |
|     |        |      |    |
|     |        |      |    |
| 小计： |        |      |    |

2.2.7 其他费用清单

单位：元

| 序号   | 项目名称 | 内容 | 金 额 | 备注 |
|------|------|----|-----|----|
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
| 合计报价 |      |    |     |    |

## 九、价格清单（B）

说明：当采用“最高投标报价取费系数”报价方式进行报价时，参照本格式。

### （一）价格清单说明

1.1 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.2 投标人的投标报价应包括投标人按本说明及本招标文件投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求的规定，完成合同约定的总承包工作。

承包人实际总承包服务费的说明：\_\_\_\_\_。

1.3 设计费的说明：\_\_\_\_\_。（A）

1.3 勘察设计费的说明：\_\_\_\_\_。（B）

1.4 建筑安装工程费的说明：\_\_\_\_\_。

1.5 工程设备费的说明：\_\_\_\_\_。

1.6 必备的备品备件费的说明：\_\_\_\_\_。

1.7 技术服务费的说明：\_\_\_\_\_。

1.8 暂列金额的说明：\_\_\_\_\_。

1.9 暂估价的说明：\_\_\_\_\_。

1.10 其他费用的说明：\_\_\_\_\_。

## (二) 投标报价取费系数表

标段名称: \_\_\_\_\_

| 序号 | 费用名称 | 投标报价(元) | 投标报价取费系数(%) | 备注 |
|----|------|---------|-------------|----|
| 一  |      |         |             |    |

注: 投标报价=合同估算价×投标报价取费系数, 保留 2 位小数。

附件: 总承包工作内容清单。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件：总承包工作内容清单

| 序号    | 项目名称 | 承包内容 | 备注 |
|-------|------|------|----|
| 1     |      |      |    |
| 2     |      |      |    |
| 3     |      |      |    |
| 4     |      |      |    |
| 5     |      |      |    |
| ..... |      |      |    |



## 十、承包人建议书

包括以下内容，但不仅限于此：

- （一）图纸
- （二）工程详细说明
- （三）工程方案
- （四）设备方案
- （五）拟分包方案
- （六）对发包人要求错误的说明
- （七）其他

备注：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

## 十一、承包人组织实施方案

一、投标人应按以下要点编制承包人组织实施方案，但不仅限于此（文字精炼、内容具有针对性）。

（根据第三章评分标准前附表“2.2.4（3）组织实施方案”评分项提出组织实施方案编制大纲）

二、承包人实施计划除采用文字表述外可附下列图标，但不仅限于此。

附表1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

附表2 拟投入本工程的主要施工设备表

附表3 拟配备本工程的实验和检测仪器设备表

附表4 \_\_\_\_\_进度计划

附表5 劳动力计划表

附表6 实施组织总平面图（包括施工组织总平面图等相关图件）

附表7 临时工程占地计划表

附表8 外部电力需求计划表

附表9 合同用款估算表

附表 1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

以框图方式表示

说明:

附表 2 拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号   | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 (kw) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
|------|------|------|----|------|------|-----------|------|--------|----|
| 专用设备 |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 1    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 2    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 3    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 4    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 5    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| ...  |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 其他设备 |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 1    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 2    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 3    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 4    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| 5    |      |      |    |      |      |           |      |        |    |
| ...  |      |      |    |      |      |           |      |        |    |



表 4 勘察设计、施工进度计划

投标人应递交一份勘察设计、施工进度计划，说明为满足合同总工期和阶段工期要求而做出的工程单元划分、施工期间施工顺序安排及关键工程控制方案。该计划应该采用网络计划图和横道图的形式编制。

表 5 劳动力计划表

单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |
|    |                |  |  |  |  |  |  |

**表 6 实施总平面图**

实施总平面图包括施工总平面布置图和主要施工加工工厂布置图等相关图件。

(1) 投标人应递交一份施工总平面图，绘制现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况的布置。

(2) 投标人应递交一份主要施工加工厂总平面图，绘制建厂现场设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况的布置。

(3) 其它布置图。



表 7 临时工程占地计划表

| 土地的<br>计划用途及<br>类别 | 所需面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 大致位置<br>或<br>里程范围 | 所需时间 |      | 其中利用发包人<br>已征用土地<br>(m <sup>2</sup> ) | 待租用<br>(m <sup>2</sup> ) |
|--------------------|---------------------------|-------------------|------|------|---------------------------------------|--------------------------|
|                    |                           |                   | 开始日期 | 结束日期 |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |
|                    |                           |                   |      |      |                                       |                          |

表 8 外部电力需求计划表

| 用途及类别 | 需求电量<br>(KVA) | 地区或里程 | 所需时间 |      | 永临结合意见 |
|-------|---------------|-------|------|------|--------|
|       |               |       | 起始日期 | 结束日期 |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
|       |               |       |      |      |        |
| 以上合计  |               |       |      |      |        |

表9 合同用款估算表

单位：人民币万元

| 开工后时间（月） | 投标人估计 |        |    |        |
|----------|-------|--------|----|--------|
|          | 分期    |        | 累计 |        |
|          | 金额    | 百分率（%） | 金额 | 百分率（%） |
|          |       |        |    |        |
|          |       |        |    |        |
|          |       |        |    |        |
|          |       |        |    |        |
| .....    |       |        |    |        |
|          |       |        |    |        |
| 小 计      |       | 100    |    |        |

注：（1）该表应根据实施组织计划编制。

（2）投标人估计用款金额应以基本费率计算，不考虑价格调整等费用，但应考虑动员预付款及质量保证金的扣留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。

## 十二、投标人认为需提供的资料